



PUTUSAN

Nomor 64 PK/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Ir. ZOELKIFLI DJOHOR bin JUNUS DJOHOR;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/22 Oktober 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raden Patah Nomor 41/J RT. 01/011 Kelurahan Lebak Gede, Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IR. ZOELKIFLI DJOHAR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yang masih dalam kurun waktu antara bulan Januari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Jalan Cikadung Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Terdakwa telah menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai orang lain akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi SAMUEL WATIMURI memiliki tanah seluas $\pm 7.050 \text{ M}^2$ terletak di Blok Bojong Cigadung Jalan Cikondang Kota Bandung yang dibeli dari AEN SUGANDA pada tahun 1991 senilai Rp300.000.000,00, lalu tanah tersebut dijual kepada saksi SUTARYA ENUS seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ seharga Rp48.000.000,00 dengan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 11 tanggal 23 Juni 1992, kemudian tanah milik saksi SAMUEL WATIMURI yang seluas 7.050 M^2 tersebut seluruhnya dijual juga kepada saksi Ir. POERNOMO DIDI KOES

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDONO selaku Direktur Utama PT. Putra Patria Nusantara (PT. PPN) pada tanggal 21 November 1992 dengan Akta Jual Beli Nomor 177/PPAT/Kec. Cib. Kal/XI/1992, lebih lanjut Terdakwa telah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak PT. PPN dan terjadilah kesepakatan yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. PPN sedangkan saksi Ir. POERNOMO DIDI KOES WARDONO selaku Direktur Utama dan Ir. TRI WAHYO selaku Wakil Direktur PT. PPN mengundurkan diri dan pada waktu itu saksi SAMUEL WATIMURI dan saksi SUTARYA ENUS serta saksi Ir. TRI WAHYONO selaku Wakil Direktur PT. PPN memberitahukan kepada saksi Ir. POERNOMO DIDI KOES WARDONO dan Terdakwa bahwa sebagian tanah tersebut seluas 600 M² milik SUTARYA ENUS yang tidak termasuk untuk dipasarkan, namun Akta Jual Beli Nomor 177/PPAT/Kec. Cib. Kal/XI/1992 tersebut tetap mencantumkan obyek jual beli tanah tersebut tetap 7.050 M², dimana dalam perjanjian kerjasama Terdakwa tersebut ditentukan bahwa seluruh aset PT. PPN dan tanggung jawab hutang PT. PPN adalah milik dan tanggung jawab Terdakwa, lalu saksi Ir. POERNOMO DIDI KOES WARDONO memberi kuasa penuh kepada Terdakwa untuk mengambil alih/take over perusahaan dan mengelola aset PT. PPN yang bergerak di bidang usaha proyek perumahan Estate Cikondang Bandung, lalu Terdakwa mengajukan kredit ke Bank BTN dengan nilai pokok kredit sebesar Rp1.700.000.000,00 atau sekitar itu dengan agunan/jaminan tanah seluas 7.050 M² tersebut di atas, lalu kredit tersebut macet yaitu Terdakwa tidak mampu membayar pokok dan bunga kredit dikarenakan proyek milik Terdakwa tersebut tidak jalan dan terbengkalai sejak tahun 1997 sehingga kredit macet Terdakwa tersebut diserahkan kepada BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dimana Terdakwa mempunyai hutang kredit pokok dan bunganya serta dendanya sebesar Rp3.200.000.000,00 selanjutnya Terdakwa menawarkan kerjasama dengan pihak saksi Ir. H. YANA HAWI ARIFIN selaku Direktur PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) yaitu Terdakwa menawarkan aset PT. PPN berupa tanah seluas 7.050 M² dikelola bersama PT. PPN dan PT. PAI dengan persyaratan PT. PAI membayar hutang kredit pokok, bunga dan dendanya PT. PPN di Bank BTN, kemudian saksi Ir. H. YANA HAWI ARIFIN selaku Direktur PT. PAI melihat aset PT. PPN mempunyai tanah seluas 7.050 M² yang dapat diharapkan mendapat keuntungan jika mengelola tanah seluas 7.050 M² tersebut, lalu dibuatlah perjanjian kerjasama antara pihak saksi Ir. H. YANA HAWI ARIFIN selaku Direktur PT. PAI dengan pihak Terdakwa selaku Direktur PT. PPN yang dituangkan dalam akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2004 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. Putra Patria Nusakarya dan PT. Panorama Alam Indah sepakat untuk melanjutkan Proyek Perumahan Cikondang Estate dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara pengalihan manajemen dan tanggungjawab yang terbatas;
- b. PT. Putra Patria Nusakarya memberi Kuasa pada PT. Panorama Alam Indah untuk melakukan Negosiasi baik terhadap BTN maupun BUPLN/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dalam hal penyelesaian utang PT. Putra Patria Nusakarya kepada Bank BTN;
- c. PT. PAI bertanggungjawab terhadap pembayaran hutang PT. PPN di Bank BTN Cabang Bandung berikut biaya-biaya yang timbul karenanya;
- d. PT. Putra Patria Nusakarya memberi Kuasa kepada PT. PAI untuk melakukan kegiatan di lapangan melanjutkan pembangunan, melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan penataan proyek, pemasaran dan kegiatan lain untuk menyelesaikan proyek perumahan tersebut;
- e. PT. PPN dan PT. PAI sepakat bahwa seluruh hasil penjualan dari proyek setelah dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. PAI (selama menyelesaikan proyek) dianggap sebagai keuntungan bersih yang akan dibagikan dan menjadi hak masing-masing pihak dengan pembagian 50 % : 50 %;

Setelah dibuatnya perjanjian tersebut, hutang-hutang Terdakwa (PT. PPN) di Bank BTN sebesar Rp1.870.000.000,00 setelah adanya keringanan angsuran kredit lalu pihak PT. PAI telah membayar Rp1.000.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp870.000.000,00 pihak PT. PAI mendapat kelonggaran/kesempatan Waktu dari pihak Bank BTN untuk membayarnya;

Lebih lanjut, selama kerja sama dimaksud di atas berlangsung dibuat perjanjian baru yaitu Akta Nomor 12 tanggal 6 November 2004, yang mana Akta ini merupakan Akta Tambahan daripada Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2, tanggal 14 November 2002 terdahulu, yang isinya menjelaskan masalah klarifikasi biaya dan masalah kelanjutan proyek, dimana sejak mulai bulan Maret 2004 sampai dengan sekarang Management proyek dikelola oleh Terdakwa Ir. ZOELKIFLI DJOHOR, dengan tanggung jawab meliputi operasional lapangan dan marketing, kemudian untuk lalu lintas keuangan akan dibuka rekening bersama (*joint account*) pada Bank Bukopin dan dalam hal yang berkaitan dengan anggaran harus disetujui oleh kedua belah pihak, serta dalam hal pemecahan sertifikat dan penetapan harga jual terhadap obyek tanah dan bangunan harus disetujui oleh kedua belah pihak, oleh karena itu Akta Kesepakatan yang ke 2 ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan perjanjian terdahulu (perjanjian kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002);

Dalam kaitan dengan perjanjian kerjasama di atas, yaitu sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002 ini antara pihak PT. PAI dan PT. PPN, pihak PT. PAI baru tahu bahwa aset tanah milik Terdakwa ternyata tidak 7.050 M² karena ada sebagian seluas 600 M² adalah milik SUTARYA ENUS, sehingga pihak PT. PAPI merasa dirugikan oleh Terdakwa, yaitu kerugian yang ditimbulkan adalah di dalam PT. PPN menyebutkan bahwa obyek yang dikerjasamakan dengan PT. PAI luas tanah/lahan adalah seluas $\pm$ 7.050 M² (sesuai dengan SHM Nomor 460 tanggal 6 November 1992 yang didasarkan gambar situasi Nomor 6791/1992 tanggal 23 September 1992 atas nama Ir. POERNOMO DIDI KOESWARDONO), padahal yang bersangkutan (PT. PPN/Terdakwa Ir. ZOELKIFLI DJOHOR), mengetahui bahwa obyek luas tanah yang sebenarnya ada sebagian tanah milik Dr. SUTARYA ENUS (dimana diduga terdapat $\pm$ 600 M² masuk dalam obyek yang diperjanjikan). Apabila hal tersebut diketahui sebelumnya oleh PT. PAI maka PT. PAI tidak akan melakukan kerjasama dengan pihak Terdakwa PT. PPN sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama di atas dan pihak PT. PAI tidak akan membayar hutang kredit Terdakwa pada Bank BTN, dikarenakan pihak PT. PAI memperhitungkan keuntungan akan berbeda daripada apa yang diperhitungkan sebelumnya mengingat luas tanah milik Terdakwa yang berkurang;

Disamping itu sehubungan dengan perjanjian kerjasama dimaksud di atas, pihak Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Terhadap hasil penjualan dari kavling-kavling yang dijual oleh Sdr. ZOELKIFLI DJOHOR, tidak dimasukkan dalam rekening bersama, yakni terdapat kavling/rumah yang telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT. PAI, antara lain pada kavling A2 luas tanah 341,92 M² luas bangunan 212 M² seharga Rp1.111.264.000,00 atau sekitar itu telah dibalik nama atas nama Terdakwa sendiri, kavling M1 luas tanah 221,71 M² luas bangunan 200 M² telah dijual kepada NY. JANET SOERJADI seharga Rp876.907.000,00 atau sekitar itu dan kavling A4 luas tanah 463,77 M² dan luas bangunan 212 M² dijual kepada BAMBANG SULISTIYO senilai Rp1.400.000.000,00 atau sekitar itu yang baru dibayar sebesar Rp522.000.000,00 atau sejumlah itu;
- b. Penjualan kavling/rumah tersebut dalam point huruf a di atas, tidak meminta persetujuan dari pihak PT. Panorama Alam Indah;

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggunaan uangnya tidak pernah disampaikan secara jelas penggunaannya dan tidak dimasukkan kedalam rekening bersama PT. PPN dan PT. PAI;

padahal keempat hal tersebut sesuai perjanjian dalam Akta Kesepakatan Nomor 12, tanggal 6 November 2004, telah diatur secara jelas;

Akibat perbuatan Terdakwa di atas pihak PT. PAI merasa dirugikan, sehingga pihak PT. PAI yang diwakili oleh saksi KOKO SUKORAHARDJO melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak POLDA JABAR untuk dilakukan pengusutan secara hukum;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimaksud di atas diatur dan diancamkan hukuman menurut Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas dalam dakwaan PERTAMA, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pemberian di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi SAMUEL WATIMURI memiliki tanah seluas $\pm 7.050 \text{ M}^2$ terletak di Blok Bojong Cigadung Jalan Cikondang Kota Bandung yang dibeli dari AEN SUGANDA pada tahun 1991 senilai Rp300.000.000,00, lalu tanah tersebut dijual kepada saksi SUTARYA ENUS seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ seharga Rp48.000.000,00 dengan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 11 tanggal 23 Juni 1992, kemudian tanah milik saksi SAMUEL WATIMURI yang seluas 7.050 M^2 tersebut seluruhnya dijual juga kepada saksi Ir. POERNOMO DIDI KOES WARDONO selaku Direktur Utama PT. Putra Patria Nusantara (PT. PPN) pada tanggal 21 November 1992 dengan Akta Jual Beli Nomor 177/PPAT/Kec. Cib. Kal/XI/1992, lebih lanjut Terdakwa telah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak PT. PPN dan terjadilah kesepakatan yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. PPN sedangkan saksi Ir. POERNOMO DIDI KOES WARDONO selaku Direktur Utama dan IR. TRI WAHYO selaku Wakil Direktur PT. PPN mengundurkan diri dan pada waktu itu saksi SAMUEL WATIMURI dan saksi SUTARYA ENUS serta saksi Ir. TRI WAHYONO selaku Wakil Direktur PT. PPN memberitahukan kepada saksi IR. POERNOMO DIDI KOES WARDONO dan Terdakwa bahwa

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah tersebut seluas 600 M² milik SUTARYA ENUS yang tidak termasuk untuk dipasarkan, namun Akta Jual Beli Nomor 177/PPAT/Kec. Cib. Kal/XI/1992 tersebut tetap mencantumkan obyek jual beli tanah tersebut tetap 7.050 M², dimana dalam perjanjian kerjasama Terdakwa tersebut ditentukan bahwa seluruh aset PT. PPN dan tanggungjawab hutang PT. PPN adalah milik dan tanggung jawab Terdakwa, lalu saksi IR. POERNOMO DIDI KOES WARDONO memberi kuasa penuh kepada Terdakwa untuk mengambil alih/take over perusahaan dan mengelola aset PT. PPN yang bergerak di bidang usaha proyek perumahan Estate Cikondang Bandung, lalu Terdakwa mengajukan kredit ke Bank BTN dengan nilai pokok kredit sebesar Rp1.700.000.000,00 atau sekitar itu dengan agunan/jaminan tanah seluas 7.050 M² tersebut di atas, lalu kredit tersebut macet yaitu Terdakwa tidak mampu membayar pokok dan bunga kredit dikarenakan proyek milik Terdakwa tersebut tidak jalan dan terbengkalai sejak tahun 1997 sehingga kredit macet Terdakwa tersebut diserahkan kepada BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dimana Terdakwa mempunyai hutang kredit pokok dan bunganya serta dendanya sebesar Rp3.200.000.000,00 selanjutnya Terdakwa menawarkan kerjasama dengan pihak saksi IR. H. YANA HAWI ARIFIN selaku Direktur PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) yaitu Terdakwa menawarkan aset PT. PPN berupa tanah seluas 7.050 M² dikelola bersama PT. PPN dan PT. PAI dengan persyaratan PT. PAI membayar hutang kredit pokok, bunga dan dendanya PT. PPN di Bank BTN, kemudian saksi IR. H. YANA HAWI ARIFIN selaku Direktur PT. PAI melihat aset PT. PPN mempunyai tanah seluas 7.050 M² yang dapat diharapkan mendapat keuntungan jika mengelola tanah seluas 7.050 M² tersebut, lalu dibuatlah perjanjian kerjasama antara pihak saksi IR. H. YANA HAWI ARIFIN selaku Direktur PT. PAI dengan pihak Terdakwa selaku Direktur PT. PPN yang dituangkan dalam akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2004 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- a. PT. Putra Patria Nusakarya dan PT. Panorama Alam Indah sepakat untuk melanjutkan Proyek Perumahan Cikondang Estate dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara pengalihan manajemen dan tanggungjawab yang terbatas;
- b. PT. Putra Patria Nusakarya memberi Kuasa pada PT. Panorama Alam Indah untuk melakukan Negosiasi baik terhadap BTN maupun BUPLN/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dalam hal penyelesaian utang PT. Putra Patria Nusakarya kepada Bank BTN;
- c. PT. PAI bertanggungjawab terhadap pembayaran hutang PT. PPN di Bank

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Cabang Bandung berikut biaya-biaya yang timbul karenanya;

- d. PT. Putra Patria Nusakarya memberi Kuasa kepada PT. PAI untuk melakukan kegiatan di lapangan melanjutkan Pembangunan, melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan penataan proyek, pemasaran dan kegiatan lain untuk menyelesaikan proyek perumahan tersebut;
- e. PT. PPN dan PT. PAI sepakat bahwa seluruh hasil penjualan dari proyek setelah dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. PAI (selama menyelesaikan proyek) dianggap sebagai keuntungan bersih yang akan dibagikan dan menjadi hak masing-masing pihak dengan pembagian 50% : 50%;

setelah dibuatnya perjanjian tersebut, hutang-hutang Terdakwa (PT. PPN) di Bank BTN sebesar Rp1.870.000.000,00 setelah adanya keringanan angsuran kredit lalu pihak PT. PAI telah membayar Rp1.000.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp870.000.000,00 pihak PT. PAI mendapat kelonggaran/kesempatan waktu dari pihak Bank BTN untuk membayarnya;

Lebih lanjut, selama kerja sama dimaksud di atas berlangsung dibuat perjanjian baru yaitu Akta Nomor 12 tanggal 6 November 2004, yang mana Akta ini merupakan Akta Tambahan daripada Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2, tanggal 14 November 2002 terdahulu, yang isinya menjelaskan masalah klarifikasi biaya dan masalah kelanjutan proyek, dimana sejak mulai bulan Maret 2004 sampai dengan sekarang Management proyek dikelola oleh Terdakwa Ir. ZOELKIFLI DJOHOR, dengan tanggung jawab meliputi Operasional lapangan dan Marketing, kemudian untuk lalu lintas keuangan akan dibuka rekening bersama (*joint account*) pada Bank Bukopin dan dalam hal yang berkaitan dengan anggaran harus disetujui oleh ke dua belah pihak, serta dalam hal pemecahan sertifikat dan penetapan harga jual terhadap obyek tanah dan bangunan harus disetujui oleh kedua belah pihak, oleh karena itu Akta Kesepakatan yang ke 2 ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian terdahulu (perjanjian kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002);

Dalam kaitan dengan perjanjian kerjasama di atas, yaitu sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002 ini antara pihak PT. PAI dan PT. PPN, pihak PT. PAI baru tahu bahwa aset tanah milik Terdakwa ternyata tidak 7.050 M² karena ada sebagian seluas 600 M² adalah milik SUTARYA ENUS, sehingga pihak PT. PAI merasa dirugikan oleh Terdakwa, yaitu kerugian yang ditimbulkan adalah PT. PPN menyebutkan bahwa obyek yang dikerjasamakan dengan PT. PAI luas

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



tanah/lahan adalah seluas $\pm 7.050 \text{ M}^2$ (sesuai dengan SHM Nomor 460 tanggal 6 November 1992 yang didasarkan gambar situasi Nomor 6791/1992 tanggal 23 September 1992 atas nama Ir. POERNOMO DIDI KOESWARDONO), padahal yang bersangkutan (PT. PPN/Terdakwa Ir. ZOELKIFLI DJOHOR), mengetahui bahwa obyek luas tanah yang sebenarnya ada sebagian tanah milik Dr. SUTARYA ENUS (dimana diduga terdapat $\pm 600 \text{ M}^2$ masuk dalam obyek yang diperjanjikan). Apabila hal tersebut diketahui sebelumnya oleh pihak PT. PAI maka PT. PAI tidak akan melakukan kerjasama dengan pihak Terdakwa PT. PPN sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama di atas dan pihak PT. PAI tidak akan membayar hutang kredit Terdakwa pada Bank BTN, dikarenakan pihak PT. PAI memperhitungkan keuntungan akan berbeda daripada apa yang diperhitungkan sebelumnya mengingat luas tanah milik Terdakwa yang berkurang;

Disamping itu sehubungan dengan perjanjian kerjasama dimaksud di atas, pihak Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Terhadap hasil penjualan dari kavling-kavling yang dijual oleh Sdr. ZOELKIFLI DJOHOR, tidak dimasukkan dalam rekening bersama, yakni terdapat kavling/rumah yang telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT. PAI, antara lain pada kavling A2 luas tanah 341, 92 M^2 luas bangunan 212 M^2 seharga Rp1.111.264.000,00 atau sekitar itu telah dibalik nama atas nama Terdakwa sendiri, kavling M1 luas tanah 221,71 M^2 luas bangunan 200 M^2 telah dijual kepada NY. JANET SOERJADI seharga Rp876.907.000,00 atau sekitar itu dan kavling A4 luas tanah 463,77 M^2 dan luas bangunan 212 M^2 dijual kepada BAMBANG SULISTIYO senilai Rp1.400.000.000,00 atau sekitar itu yang baru dibayar sebesar Rp522.000.000,00 atau sejumlah itu;
- Penjualan kavling/rumah tersebut dalam point huruf a di atas, tidak meminta persetujuan dari pihak PT. Panorama Alam Indah;
- Penggunaan uangnya tidak pernah disampaikan secara jelas penggunaannya dan tidak dimasukkan kedalam rekening bersama PT. PPN dan PT. PAI;

padahal keempat hal tersebut sesuai perjanjian dalam Akta Kesepakatan Nomor 12, tanggal 6 November 2004, telah diatur secara jelas;

Akibat perbuatan Terdakwa di atas pihak PT. PAI merasa dirugikan, sehingga pihak PT. PAI yang diwakili oleh saksi KOKO SUKORAHARDJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak POLDA JABAR untuk dilakukan pengusutan secara hukum;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimaksud di atas diatur dan diancamkan hukuman menurut Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas dalam dakwaan PERTAMA, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi SAMUEL WATIMURI memiliki tanah seluas $\pm 7.050 \text{ M}^2$ terletak di Blok Bojong Cigadung Jalan Cikondang Kota Bandung yang dibeli dari AEN SUGANDA pada tahun 1991 senilai Rp300.000.000,00, lalu tanah tersebut dijual kepada saksi SUTARYA ENUS seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ seharga Rp48.000.000,00 dengan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 11 tanggal 23 Juni 1992, kemudian tanah milik saksi SAMUEL WATIMURI yang seluas 7.050 M^2 tersebut seluruhnya dijual juga kepada saksi Ir. POERNOMO DIDI KOES WARDONO selaku Direktur Utama PT. Putra Patria Nusantara (PT. PPN) pada tanggal 21 November 1992 dengan Akta Jual Beli Nomor 177/PPAT/Kec. Cib. Kal/XI/1992, lebih lanjut Terdakwa telah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak PT. PPN dan terjadilah kesepakatan yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. PPN sedangkan saksi Ir. POERNOMO DIDI KOES WARDONO selaku Direktur Utama dan IR. TRI WAHYO selaku Wakil Direktur PT. PPN mengundurkan diri dan pada waktu itu saksi SAMUEL WATIMURI dan saksi SUTARYA ENUS serta saksi Ir. TRI WAHYONO selaku Wakil Direktur PT. PPN memberitahukan kepada saksi IR. POERNOMO DIDI KOES WARDONO dan Terdakwa bahwa sebagian tanah tersebut seluas 600 M^2 milik SUTARYA ENUS yang tidak termasuk untuk dipasarkan, namun Akta jual Beli Nomor 177/PPAT/Kec. Cib. Kal/XI/1992 tersebut tetap mencantumkan obyek jual beli tanah tersebut tetap 7.050 M^2 , dimana dalam perjanjian kerjasama Terdakwa tersebut ditentukan bahwa seluruh aset PT. PPN dan tanggungjawab hutang PT. PPN adalah milik dan tanggung jawab Terdakwa, lalu saksi IR. POERNOMO DIDI KOES WARDONO memberi kuasa penuh kepada Terdakwa untuk mengambil alih/take

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

over perusahaan dan mengelola aset PT. PPN yang bergerak di bidang usaha proyek perumahan Estate Cikondang Bandung, lalu Terdakwa mengajukan kredit ke Bank BTN dengan nilai pokok kredit sebesar Rp1.700.000.000,00 atau sekitar itu dengan agunan/jaminan tanah seluas 7.050 M² tersebut di atas, lalu kredit tersebut macet yaitu Terdakwa tidak mampu membayar pokok dan bunga kredit dikarenakan proyek milik Terdakwa tersebut tidak jalan dan terbengkalai sejak tahun 1997 sehingga kredit macet Terdakwa tersebut diserahkan kepada BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dimana Terdakwa mempunyai hutang kredit pokok dan bunganya serta dendanya sebesar Rp3.200.000.000,00 selanjutnya Terdakwa menawarkan kerjasama dengan pihak saksi IR. H. YANA HAWI ARIFIN selaku Direktur PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) yaitu Terdakwa menawarkan aset PT. PPN berupa tanah seluas 7.050 M² dikelola bersama PT. PPN dan PT. PAI dengan persyaratan PT. PAI membayar hutang kredit pokok, bunga dan dendanya PT. PPN di Bank BTN, kemudian saksi IR. H. YANA HAWI ARIFIN selaku Direktur PT. PAI melihat aset PT. PPN mempunyai tanah seluas 7.050 M² yang dapat diharapkan mendapat keuntungan jika mengelola tanah seluas 7.050 M² tersebut, lalu dibuatlah perjanjian kerjasama antara pihak saksi IR. H. YANA HAWI ARIFIN selaku Direktur PT. PAI dengan pihak Terdakwa selaku Direktur PT. PPN yang dituangkan dalam akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2004 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- a. PT. Putra Patria Nusakarya dan PT. Panorama Alam Indah sepakat untuk melanjutkan Proyek Perumahan Cikondang Estate dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara pengalihan manajemen dan tanggungjawab yang terbatas;
- b. PT. Putra Patria Nusakarya memberi Kuasa pada PT. Panorama Alam Indah untuk melakukan Negosiasi baik terhadap BTN maupun BUPLN/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dalam hal penyelesaian utang PT. Putra Patria Nusakarya kepada Bank BTN;
- c. PT. PAI bertanggungjawab terhadap pembayaran hutang PT. PPN di Bank BTN Cabang Bandung berikut biaya-biaya yang timbul karenanya;
- d. PT. Putra Patria Nusakarya memberi Kuasa kepada PT. PAI untuk melakukan kegiatan di lapangan melanjutkan Pembangunan, melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan penataan proyek, pemasaran dan kegiatan lain untuk menyelesaikan proyek perumahan tersebut;
- e. PT. PPN dan PT. PAI sepakat bahwa seluruh hasil penjualan dari proyek setelah dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang telah

Hal. 10 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. PAI (selama menyelesaikan proyek) dianggap sebagai keuntungan bersih yang akan dibagikan dan menjadi hak masing-masing pihak dengan pembagian 50% : 50%;

setelah dibuatnya perjanjian tersebut, hutang-hutang Terdakwa (PT. PPN) di Bank BTN sebesar Rp1.870.000.000,00 setelah adanya keringanan angsuran kredit lalu pihak PT. PAI telah membayar Rp1.000.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp870.000.000,00 pihak PT. PAI mendapat kelonggaran/kesempatan waktu dari pihak Bank BTN untuk membayarnya;

Lebih lanjut, selama kerja sama dimaksud di atas berlangsung dibuat perjanjian baru yaitu Akta Nomor 12 tanggal 6 November 2004, yang mana Akta ini merupakan Akta Tambahan daripada Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2, tanggal 14 November 2002 terdahulu, yang isinya menjelaskan masalah klarifikasi biaya dan masalah kelanjutan proyek, dimana sejak mulai bulan Maret 2004 sampai dengan sekarang Management proyek dikelola oleh Terdakwa Ir. ZOELKIFLI DJOHOR, dengan tanggung jawab meliputi Operasional lapangan dan Marketing, kemudian untuk lalu lintas keuangan akan dibuka rekening bersama (Joint Account) pada Bank Bukopin dan dalam hal yang berkaitan dengan anggaran harus disetujui oleh kedua belah pihak, serta dalam hal pemecahan sertifikat dan penetapan harga jual terhadap obyek tanah dan bangunan harus disetujui oleh kedua belah pihak, oleh karena itu Akta Kesepakatan yang ke 2 ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian terdahulu (Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002);

Dalam kaitan dengan perjanjian kerjasama di atas, yaitu sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002 ini antara pihak PT. PAI dan PT. PPN, pihak PT. PAI baru tahu bahwa aset tanah milik Terdakwa ternyata tidak 7.050 M² karena ada sebagian seluas 600 M² adalah milik SUTARYA ENUS, sehingga pihak PT. PAPI merasa dirugikan oleh Terdakwa, yaitu kerugian yang ditimbulkan adalah di dalam PT. PPN menyebutkan bahwa obyek yang dikerjakamakan dengan PT. PAI luas tanah/lahan adalah seluas $\pm$ 7.050 M² (sesuai dengan SHM Nomor 460 tanggal 6 November 1992 yang didasarkan gambar situasi Nomor 6791/1992 tanggal 23 September 1992 atas nama Ir. POERNOMO DIDI KOESWARDONO), padahal yang bersangkutan (PT. PPN/Terdakwa Ir. ZOELKIFLI DJOHOR), mengetahui bahwa obyek luas tanah yang sebenarnya ada sebagian tanah milik Dr. SUTARYA ENUS (dimana diduga terdapat $\pm$ 600 M² masuk dalam obyek yang diperjanjikan). Apabila hal tersebut diketahui sebelumnya oleh PT. PAI maka

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PAI tidak akan melakukan kerjasama dengan pihak Terdakwa PT. PPN sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama di atas dan pihak PT. PAI tidak akan membayar hutang kredit Terdakwa pada Bank BTN, dikarenakan pihak PT. PAI memperhitungkan keuntungan akan berbeda daripada apa yang diperhitungkan sebelumnya mengingat luas tanah milik Terdakwa yang berkurang;

Disamping itu sehubungan dengan perjanjian kerjasama dimaksud di atas, pihak Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Terhadap hasil penjualan dari kavling-kavling yang dijual oleh Sdr. ZOELKIFLI DJOHOR, tidak dimasukkan dalam rekening bersama, yakni terdapat kavling/rumah yang telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT. PAI, antara lain pada kavling A2 luas tanah 341,92 M² luas bangunan 212 M² seharga Rp1.111.264.000,00 atau sekitar itu telah dibalik nama atas nama Terdakwa sendiri, kavling M1 luas tanah 221,71 M² luas bangunan 200 M² telah dijual kepada NY. JANET SOERJADI seharga Rp876.907.000,00 atau sekitar itu dan kavling A4 yang luas tanah dan bangunan belum dapat ditentukan dijual kepada BAMBANG SULISTIYO senilai Rp1.400.000.000,00 yang baru dibayar sebesar Rp522.000.000,00;
- b. Penjualan Kavling/rumah tersebut dalam point huruf a di atas, tidak meminta persetujuan dari pihak PT. Panorama Alam Indah;
- c. Penggunaan uangnya tidak pernah disampaikan secara jelas penggunaannya dan tidak dimasukkan ke dalam rekening bersama PT. PPN dan PT. PAI;

padahal keempat hal tersebut sesuai perjanjian dalam Akta Kesepakatan Nomor 12, tanggal 6 November 2004, telah diatur secara jelas;

Akibat perbuatan Terdakwa di atas pihak PT. PAI merasa dirugikan, sehingga pihak PT. PAI yang diwakili oleh saksi KOKO SUKORAHARDJO melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak POLDA JABAR untuk dilakukan pengusutan secara hukum;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimaksud di atas diatur dan diancamkan hukuman menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas dalam dakwaan PERTAMA, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi SAMUEL WATIMURI memiliki tanah seluas $\pm 7.050 \text{ M}^2$ terletak di Blok Bojong Cigadung Jalan Cikondang Kota Bandung yang dibeli dari AEN SUGANDA pada tahun 1991 senilai Rp300.000.000,00, lalu tanah tersebut dijual kepada saksi SUTARYA ENUS seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ seharga Rp48.000.000,00 dengan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 11 tanggal 23 Juni 1992, kemudian tanah milik saksi SAMUEL WATIMURI yang seluas 7.050 M^2 tersebut seluruhnya dijual juga kepada saksi Ir. POERNOMO DIDI KOES WARDONO selaku Direktur Utama PT. Putra Patria Nusantara (PT. PPN) pada tanggal 21 November 1992 dengan Akta Jual Beli Nomor 177/PPAT/Kec. Cib. Kal/XI/1992, lebih lanjut Terdakwa telah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak PT. PPN dan terjadilah kesepakatan yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. PPN sedangkan saksi Ir. POERNOMO DIDI KOES WARDONO selaku Direktur Utama dan IR. TRI WAHYO selaku Wakil Direktur PT. PPN mengundurkan diri dan pada waktu itu saksi SAMUEL WATIMURI dan saksi SUTARYA ENUS serta saksi Ir. TRI WAHYONO selaku Wakil Direktur PT. PPN memberitahukan kepada saksi IR. POERNOMO DIDI KOES WARDONO dan Terdakwa bahwa sebagian tanah tersebut seluas 600 M^2 milik SUTARYA ENUS yang tidak termasuk untuk dipasarkan, namun Akta Jual Beli Nomor 177/PPAT/Kec. Cib. Kal/XI/1992 tersebut tetap mencantumkan obyek jual beli tanah tersebut tetap 7.050 M^2 , dimana dalam perjanjian kerjasama Terdakwa tersebut ditentukan bahwa seluruh aset PT. PPN dan tanggungjawab hutang PT. PPN adalah milik dan tanggung jawab Terdakwa, lalu saksi IR. POERNOMO DIDI KOES WARDONO memberi kuasa penuh kepada Terdakwa untuk mengambil alih/take over perusahaan dan mengelola aset PT. PPN yang bergerak di bidang usaha proyek perumahan Estate Cikondang Bandung, lalu Terdakwa mengajukan kredit ke Bank BTN dengan nilai pokok kredit sebesar Rp1.700.000.000,00 atau sekitar itu dengan agunan/jaminan tanah seluas 7.050 M^2 tersebut di atas, lalu kredit tersebut macet yaitu Terdakwa tidak mampu membayar pokok dan bunga kredit dikarenakan proyek milik Terdakwa tersebut tidak jalan dan terbengkalai sejak tahun 1997 sehingga kredit macet Terdakwa tersebut diserahkan kepada BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dimana Terdakwa mempunyai hutang kredit pokok dan bunganya serta dendanya sebesar Rp3.200.000.000,00 selanjutnya Terdakwa menawarkan kerjasama dengan pihak saksi IR. H. YANA HAWI ARIFIN selaku Direktur PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) yaitu Terdakwa menawarkan aset PT. PPN berupa tanah seluas

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.050 M² dikelola bersama PT. PPN dan PT. PAI dengan persyaratan PT. PAI membayar hutang kredit pokok, bunga dan dendanya PT. PPN di Bank BTN, kemudian saksi IR. H. YANA HAWI ARIFIN selaku Direktur PT. PAI melihat aset PT. PPN mempunyai tanah seluas 7.050 M² yang dapat diharapkan mendapat keuntungan jika mengelola tanah seluas 7.050 M² tersebut, lalu dibuatlah perjanjian kerjasama antara pihak saksi IR. H. YANA HAWI ARIFIN selaku Direktur PT. PAI dengan pihak Terdakwa selaku Direktur PT. PPN yang dituangkan dalam akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2004 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- a. PT. Putra Patria Nusakarya dan PT. Panorama Alam Indah sepakat untuk melanjutkan Proyek Perumahan Cikondang Estate dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara pengalihan manajemen dan tanggungjawab yang terbatas;
- b. PT. Putra Patria Nusakarya memberi Kuasa pada PT. Panorama Alam Indah untuk melakukan Negosiasi baik terhadap BTN maupun BUPLN/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dalam hal penyelesaian utang PT. Putra Patria Nusakarya kepada Bank BTN;
- c. PT. PAI bertanggungjawab terhadap pembayaran hutang PT. PPN di Bank BTN Cabang Bandung berikut biaya-biaya yang timbul karenanya;
- d. PT. Putra Patria Nusakarya memberi Kuasa kepada PT. PAI untuk melakukan kegiatan di lapangan melanjutkan Pembangunan, melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan penataan proyek, pemasaran dan kegiatan lain untuk menyelesaikan proyek perumahan tersebut;
- e. PT. PPN dan PT. PAI sepakat bahwa seluruh hasil penjualan dari proyek setelah dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. PAI (selama menyelesaikan proyek) dianggap sebagai keuntungan bersih yang akan dibagikan dan menjadi hak masing-masing pihak dengan pembagian 50% : 50%;

setelah dibuatnya perjanjian tersebut, hutang-hutang Terdakwa (PT. PPN) di Bank BTN sebesar Rp1.870.000.000,00 setelah adanya keringanan angsuran kredit lalu pihak PT. PAI telah membayar Rp1.000.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp870.000.000,00 pihak PT. PAI mendapat kelonggaran/kesempatan Waktu dari pihak Bank BTN untuk membayarnya;

Lebih lanjut, selama kerja sama dimaksud di atas berlangsung dibuat perjanjian baru yaitu Akta Nomor 12 tanggal 6 November 2004, yang mana Akta ini merupakan Akta tambahan daripada Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2, tanggal 14 November 2002 terdahulu, yang isinya menjelaskan masalah

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi biaya dan masalah kelanjutan proyek, dimana sejak mulai bulan Maret 2004 sampai dengan sekarang Management proyek dikelola oleh Terdakwa Ir. ZOELKIFLI DJOHOR, dengan tanggung jawab meliputi Operasional lapangan dan Marketing, kemudian untuk lalu lintas keuangan akan dibuka rekening bersama (joint Account) pada Bank Bukopin dan dalam hal yang berkaitan dengan anggaran harus disetujui oleh ke dua belah pihak, serta dalam hal pemecahan sertifikat dan penetapan harga jual terhadap obyek tanah dan bangunan harus disetujui oleh kedua belah pihak, oleh karena itu Akta Kesepakatan yang ke 2 ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian terdahulu (perjanjian kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002);

Dalam kaitan dengan perjanjian kerjasama di atas, yaitu sejak ditandatanganinya akta perjanjian kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002 ini antara pihak PT. PAI dan PT. PPN, pihak PT. PAI baru tahu bahwa aset tanah milik Terdakwa ternyata tidak 7.050 M² karena ada sebagian seluas 600 M² adalah milik SUTARYA ENUS, sehingga pihak PT. PAPI merasa dirugikan oleh Terdakwa, yaitu kerugian yang ditimbulkan adalah di dalam PT. PPN menyebutkan bahwa obyek yang dikerjasamakan dengan PT. PAI luas tanah/lahan adalah seluas $\pm 7.050 \text{ M}^2$ (sesuai dengan SHM Nomor 460 tanggal 6 November 1992 yang didasarkan gambar situasi Nomor 6791/1992 tanggal 23 September 1992 atas nama Ir. POERNOMO DIDI KOESWARDONO), padahal yang bersangkutan (PT. PPN/Terdakwa Ir. ZOELKIFLI DJOHOR), mengetahui bahwa obyek luas tanah yang sebenarnya ada sebagian tanah milik Dr. SUTARYA ENUS (dimana diduga terdapat $\pm 600 \text{ M}^2$ masuk dalam obyek yang diperjanjikan). Apabila hal tersebut diketahui sebelumnya oleh PT. PAI maka PT. PAI tidak akan melakukan kerjasama dengan pihak Terdakwa PT. PPN sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama di atas dan pihak PT. PAI tidak akan membayar hutang kredit Terdakwa pada Bank BTN, dikarenakan pihak PT. PAI memperhitungkan keuntungan akan berbeda daripada apa yang diperhitungkan sebelumnya mengingat luas tanah milik Terdakwa yang berkurang;

Disamping itu sehubungan dengan perjanjian kerjasama dimaksud di atas, pihak Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut yakni :

- a. Terhadap hasil penjualan dari kavling-kavling yang dijual oleh Sdr. ZOELKIFLI DJOHOR, tidak dimasukkan dalam rekening bersama, yakni terdapat kavling/rumah yang telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT. PAI, antara lain pada kavling

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



A2 luas tanah 341,92 M² luas bangunan 212 M² seharga Rp1.111.264.000,00 atau sekitar itu telah dibalik nama atas nama Terdakwa sendiri, kavling M1 luas tanah 221,71 M² luas bangunan 200 M² telah dijual kepada NY. JANET SOERJADI seharga Rp876.907.000,00 atau sekitar itu dan kavling A4 luas tanah 463,77 M² dan luas bangunan 212 M² dijual kepada BAMBANG SULISTIYO senilai Rp1.400.000.000,00 atau sekitar itu yang baru dibayar sebesar Rp522.000.000,00 atau sejumlah itu;

- b. Penjualan Kavling/rumah tersebut dalam point huruf a di atas, tidak meminta persetujuan dari pihak PT. Panorama Alam Indah;
- c. Penggunaan uangnya tidak pernah disampaikan secara jelas penggunaannya dan tidak dimasukkan kedalam rekening bersama PT. PPN dan PT. PAI;

padahal keempat hal tersebut sesuai perjanjian dalam Akta Kesepakatan Nomor 12, tanggal 6 November 2004, telah diatur secara jelas;

Akibat Perbuatan Terdakwa di atas pihak PT. PAI merasa dirugikan, sehingga pihak PT. PAI yang diwakili oleh saksi KOKO SUKORAHARDJO melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak POLDA JABAR untuk dilakukan pengusutan secara hukum;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimaksud di atas diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2009 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR. ZOELKIFLI DJOHOR terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam akta autentik yang diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 266 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan tindak pidana Penggelapan yang diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 372 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa IR. ZOELKIFLI DJOHOR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) exemplar Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002 pada Notaris H. WIRA FRANCISKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Putra Patria Nusakarya (PT. PPN) dengan PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) untuk melanjutkan proyek perumahan Cikondang Estate;

- b. 1 (satu) exemplar Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 6 November 2004 pada Notaris H. WIRA FRANCISKA antara PT. Putra Patria Nusakarya (PT. PPN) dengan PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) sebagai Akta Tambahan dari Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002;
- c. Brosur desain dan spesifikasi bangunan Pemasaran Proyek Perumahan Cikondang ESTATE/Paras Cigadung yang dikeluarkan oleh PT. Putra Patria Nusakarya;
- d. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Tanah Hak Milik Nomor 460 tanggal 6 November 1992 yang dilegalisir oleh Notaris H. WIRA FRANCISKA, SH. SpN.;

Dikembalikan kepada pihak PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) melalui saksi KOKO SUKORAHARDJO;

- e. 1 (satu) exemplar Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 23 Juni 1992 oleh Notaris ODING C. ADIKUSUMAH, SH. tentang Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 108; 122 dan 123 Blok Bojong, Kohir 4639 dan Nomor 100, luas $\pm 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi) antara Saudara SAMUEL WATIMURI (Penjual) dan Saudara Dokter SUTARYA ENUS (Pembeli);
- f. 1 (satu) bundel kuitansi cicilan pembelian tanah di Daerah Bojong Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung, dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke I pembelian tanah di daerah Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 4 Agustus 1992;
 - 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke II pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 4 September 1992;
 - 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke III pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 3 Oktober 1992;
 - 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke IV pembelian tanah di daerah

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 4 November 1992;

- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke V pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 2 Desember 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicitan pembelian tanah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 26 Oktober 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke VI untuk bulan Januari 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 24 Desember 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman yang akan dikembalikan pada tanggal 23 Maret 1994 sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NANA tertanggal 23 Januari 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke VII untuk bulan Februari 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 5 Februari 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke VIII untuk bulan Maret 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5 Maret 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke IX untuk bulan April 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5 April 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke X untuk bulan Mei 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5 Mei 1993;

- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XI untuk bulan Juni 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 5 Juni 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XII untuk bulan Juli 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 5 Juli 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran tanah untuk jalan umum (Cikondang Bojong) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh Ny. IIS SUMASIH tertanggal 24 Juli 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XIII untuk bulan Agustus 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 3 Agustus 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XIV untuk bulan September 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5 September 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XV untuk bulan Oktober 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5 Oktober 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XVI untuk bulan November 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 5 November 1993;

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XVII untuk bulan Desember 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 5 November 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XVIII untuk bulan Januari 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 31 Desember 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XIX untuk bulan Februari 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 2 Februari 1994;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XX (terakhir) bulan Maret 1994 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5 Maret 1994;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Tahap I pekerjaan dinding batas dan rumput di Taman Cikondang Estate, Jalan Raya Cikondang Bandung sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh Ir. TRI WAHYONO tertanggal 29 Juli 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk cicilan pembelian tanah seluas 140 M² di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 24 Maret 1992;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 151/PPAT/Kec.Cib.Kal./X/1991 tanggal 10 Oktober 1991 oleh Camat Cibeunying Kaler UBA BASTIAN, BA Tentang jual beli sebidang tanah, Persil Nomor 122 D IV Blok Bojong luas $\pm$ 140 M² antara Saudara A. SUGANDA (Penjual) dan Saudari WAWAH (Pembeli);
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 24 Oktober 1992 tentang penyerahan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk pembayaran/cicilan tanah/rumah di Kampung Cikondang Bandung antara Saudara Dr. SUTARYA ENUS (Pihak Pertama) dan Saudara SAMUEL (Pihak Kedua) yang dibuat di atas kertas segel Rp1.000,00 (seribu rupiah) tahun 1990;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Milik atas nama A. SUGANDA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cigadung tanggal 10 Oktober 1991;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Camat Cibeunying Kaler tentang Kepemilikan Tanah atas nama A. SUGANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dan Pernyataan tentang Surat Segel Asli Tanah atas nama A. SUGANDA yang lama hilang dan dibuat tanggal 4 Oktober 1991;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa tanah bekas milik adat Nomor Persil 122 D IV, tanah seluas 140 M² adalah milik A. SUGANDA tanggal 6 Oktober 1991;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran jual beli tanah sebesar Rp2.100.000,00 dari Saudari WAWAH yang diterima oleh A. SUGANDA tanggal 21 Maret 1991;
- 1 (satu) lembar surat Jual beli Tanah atas nama A. SUGANDA sebagai Pihak Ke I (satu) dan atas nama WAWAH sebagai Pihak Ke II (dua) tanggal 12 Oktober 1988 yang dibuat di atas kertas segel Rp1.000,00 (seribu rupiah) tahun 1986;

Dikembalikan kepada saksi YENI HENTASARI;

- g. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Surat Tanah Hak Milik Nomor 460 tanggal 6 November 1992;
- h. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 1591/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Luhut Manurung;
- i. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5694/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Husnita;
- j. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5787/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ir. Yogi Prayoga Wibawa Utama;
- k. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5791/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Ismiyati Diyah Astuti;
- l. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5792/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ir. Zoelkifli Djohor;

- m. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5821/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Yanti Mulyanti;
- n. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5822/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Evi Sylvia Nurhadi;
- o. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5854/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Janet Soerjadi;
- p. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5905/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Atty Sulastri;
- q. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5936/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Rd. Hj. Sri Utami. P.;
- r. Warkah pengukuran asal tanah seluas 6734 M² pada Persil 108 D V, Persil 122 D V, Persil 123 S III Kohir Nomor 100 dan 4639 yang menjadi Gambar Situasi Nomor 6791/1992 tanggal 23 September 1992;

Dikembalikan kepada saksi METY RATNA KANDIA, SH.;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1013/PID/B/2008/PN.BDG tanggal 10 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Zoelkifli Djohor bin Junus Djohor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan kesatu, atau kedua, atau ketiga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa Ir. Zoelkifli Djohor bin Junus Djohor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN sebagaimana dakwaan keempat;
- 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5. Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan tetap yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

6. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) exemplar Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002 (PT. PPN) dengan PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) untuk melanjutkan proyek perumahan Cikondang Estate;
 - b. 1 (satu) exemplar Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 6 November 2004 pada Notaris H. WIRA FRANCISKA antara PT. Putra Patria Nusakarya (PT. PPN) dengan PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) sebagai Akta Tambahan dari Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002;
 - c. Brosur desain dan spesifikasi bangunan Pemasaran Proyek Perumahan Cikondang ESTATE/Paras Cigadung yang dikeluarkan oleh PT. Putra Patria Nusakarya;
 - d. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Tanah Hak Milik Nomor 460 tanggal 6 November 1992 yang dilegalisir oleh Notaris H. WIRA FRANCISKA, SH. SpN.;

Dikembalikan kepada pihak PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) melalui saksi KOKO SUKORAHARDJO;

- e. 1 (satu) exemplar Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 23 Juni 1992 oleh Notaris ODING C. ADIKUSUMAH, SH. tentang Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 108, 122 dan 123 Blok Bojong, Kohir 4639 dan Nomor 100, luas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) antara Saudara SAMUEL WATIMURI (Penjual) dan Saudara Dokter SUTARYA ENUS (Pembeli). Lembar Keputusan Hasil Sidang Mahkamah Wilayah 7;
- f. 1 (satu) bundel kuitansi cicilan pembelian tanah di daerah Bojong Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung, dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke I pembelian tanah di daerah Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 4 Agustus 1992;
 - 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke II pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY.

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIS. S tertanggal 4 September 1992;

- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke III pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 3 Oktober 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke IV pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 4 November 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke V pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 2 Desember 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan pembelian tanah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 26 Oktober 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke VI untuk bulan Januari 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 24 Desember 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman yang akan dikembalikan pada tanggal 23 Maret 1994 sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NANA tertanggal 23 Januari 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke VII untuk bulan Februari 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 5 Februari 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke VIII untuk bulan Maret 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5 Maret 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke IX untuk bulan April 1993

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5 April 1993;

- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke X untuk bulan Mei 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5 Mei 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XI untuk bulan Juni 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 5 Juni 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XII untuk bulan Juli 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 5 Juli 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanah untuk jalan umum (Cikondang Bojong) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS SUMASIH tertanggal 24 Juli 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XIII untuk bulan Agustus 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 3 Agustus 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XIV untuk bulan September 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5 September 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XV untuk bulan Oktober 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Oktober 1993;

- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XVI untuk bulan November 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 5 November 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XVII untuk bulan Desember 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 5 November 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XVIII untuk bulan Januari 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 31 Desember 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XIX untuk bulan Februari 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 2 Februari 1994;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XX (terakhir) untuk bulan Maret 1994 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5 Maret 1994;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran tahap I pekerjaan dinding batas dan rumput di taman Cikondang Estate Jalan Raya Kondang Bandung sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh Ir. TRI WAHYONO tertanggal 29 Juli 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk cicilan pembelian tanah seluas 140 m² di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Dr. SUTARYA ENUS yang diterima oleh SAMUEL tertanggal 24 Maret 1992;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 151/PPAT/Kec. Cib.

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kal./10X/1991 tanggal 10 Oktober 1991 oleh Camat Cibeunying Kaler UBA BASTIAN, BA tentang jual beli sebidang tanah, Persil Nomor 122 D IV Blok Bojong $\pm 140 \text{ m}^2$ antara Saudara A. SUGANDA (Penjual) dan Saudari WAWAH (Pembeli);

- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 24 Oktober 1992 tentang penyerahan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran/cicilan tanah/rumah di Kampung Cikondang Bandung antara Saudara Dr. SUTARYA ENUS (Pihak Pertama) dan Saudara SAMUEL (Pihak Kedua) yang dibuat di atas kertas segel Rp1.000,00 (seribu rupiah) tahun 1990;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Riwayat Tanah Milik atas nama A. SUGANDA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cigadung tanggal 10 Oktober 1991;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Camat Cibeunying Kaler tentang kepemilikan tanah atas nama A. SUGANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dan Pernyataan tentang Surat Segel Asli tanah atas nama A. SUGANDA yang lama hilang dan dibuat tanggal 4 Oktober 1991;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bahwa Tanah Bekas Milik Adat Nomor Persil 122 D IV, tanah seluas 140 m^2 adalah milik A. SUGANDA tanggal 6 Oktober 1991;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran jual beli tanah sebesar Rp2.100.000,00 dari Saudari WAWAH yang diterima oleh A. SUGANDA tanggal 21 Maret 1991;
- 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah atas nama A. SUGANDA sebagai Pihak Ke I (satu) dan atas nama WAWAH sebagai Pihak Ke II (dua) tanggal 12 Oktober 1988 yang dibuat di atas kertas segel Rp1.000,00 (seribu rupiah) tahun 1986;
- g. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Surat Tanah Hak Milik Nomor 460 tanggal 6 November 1992;
- h. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 1591/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Luhut Manurung;
- i. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5694/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Husnita;
- j. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5787/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ir. Yogi Prayoga

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibawa Utama;

- k. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5791/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Ismiyati Diyah Astuti;
- l. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5792/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ir. Zoelkifli Djohor;
- m. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5821/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Yanti Mulyanti;
- n. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5822/Cigadung, beserta Warkahnya atas nama Ny. Evi Sylvia Nurhadi;
- o. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5854/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Janet Surjadi;
- p. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5905/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Atty Sulastri;
- q. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5936/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Rd.Hj.Sri Utami.P.;
- r. Warkah pengukuran asal tanah seluas 6734 M² pada Persil 108 D V, Persil 122 D V, Persil 123 S III Kohir Nomor 100 dan 4639 yang menjadi gambar situasi Nomor 6791/1992 tanggal 23 September 1992;

Dikembalikan kepada Saksi METY RATNA KANDIA, SH.;

- s. 1 (satu) buku kalkulator; dan
- t. 1 (satu) buah tas jinjing;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/PID/2010/PT.Bdg. tanggal 19 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 September 2009, Nomor: 1013/Pid/B/2008/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Zoelkifli Djohor

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Junus Djohor terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

- Melepaskan oleh karenanya Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 232 K/Pid/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/PID/2010/PT.BDG tanggal 19 April 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Zoelkifli Djohor bin Junus Djohor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, atau kedua, atau ketiga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Zoelkifli Djohor telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ir. Zoelkifli Djohor dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) exemplar Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002 pada Notaris H. Wira Franciska antara PT. Putra Patria Nusakarya (PT. PPN) dengan PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) untuk melanjutkan proyek perumahan Cikondang Estate;
 - b. 1 (satu) exemplar Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 6 November 2004 pada Notaris H. Wira Franciska antara PT. Putra Patria Nusakarya (PT. PPN) dengan PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) sebagai Akta Tambahan dari Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002;
 - c. Brosur desain dan spesifikasi bangunan Pemasaran Proyek

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Cikondang Estate/Paras Cigadung yang dikeluarkan oleh PT. Putra Patria Nusakarya;

- d. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Tanah Hak Milik Nomor 460 tanggal 6 November 1992 yang dilegalisir oleh Notaris H. Wira Franciska, SH. SpN.;

Dikembalikan kepada pihak PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) saksi Koko Sukorahardjo;

- e. 1 (satu) exemplar Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 23 Juni 1992 oleh Notaris Oding C. Adikusumah, SH. tentang Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 108; 122 dan 123 Blok Bojong, Kohir 4639 dan Nomor 100, luas $\pm 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi) antara Saudara Samuel Watimuri (Penjual) dan Saudara Dokter Sutarya Enus (Pembeli);

- f. 1 (satu) bundel kuitansi cicilan pembelian tanah di Daerah Bojong Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung, dengan rincian :

- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke I pembelian tanah di daerah Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Samuel tertanggal 4 Agustus 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke II pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Ny. Iis. S tertanggal 4 September 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke III pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Samuel tertanggal 3 Oktober 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke IV pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Samuel tertanggal 4 November 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke V pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Ny. Iis. S tertanggal 2 Desember 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan pembelian tanah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Dr. Sutarya

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enus yang diterima oleh Ny. Iis. S tertanggal 26 Oktober 1992;

- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke VI untuk bulan Januari 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Samuel tertanggal 24 Desember 1992;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pinjaman yang akan dikembalikan pada tanggal 23 Maret 1994 sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Nana tertanggal 23 Januari 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke VII untuk bulan Februari 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Samuel tertanggal 5 Februari 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke VIII untuk bulan Maret 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Ny. Iis. S tertanggal 5 Maret 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke IX untuk bulan April 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5 April 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke X untuk bulan Mei 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh NY. IIS. S tertanggal 5 Mei 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XI untuk bulan Juni 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Samuel tertanggal 5 Juni 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XII untuk bulan Juli 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Samuel tertanggal 5 Juli 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran tanah untuk jalan umum (Cikondang Bojong) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Ny. Iis Sumasih

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Juli 1993;

- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XIII untuk bulan Agustus 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Ny. Iis. S tertanggal 3 Agustus 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XIV untuk bulan September 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Ny. Iis. S tertanggal 5 September 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XV untuk bulan Oktober 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Ny. Iis. S tertanggal 5 Oktober 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XVI untuk bulan November 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Samuel tertanggal 5 November 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XVII untuk bulan Desember 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Samuel tertanggal 5 November 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XVIII untuk bulan Januari 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Samuel tertanggal 31 Desember 1993;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XIX untuk bulan Februari 1993 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Ny. Iis. S tertanggal 2 Februari 1994;
- 1 (satu) lembar kuitansi cicilan ke XX (terakhir) bulan Maret 1994 pembelian tanah di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Ny. Iis. S tertanggal 5 Maret 1994;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Tahap I pekerjaan dinding batas dan rumput di Taman Cikondang Estate, Jalan Raya Cikondang Bandung sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai total Rp10.000.000,00

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Ir. Tri Wahyono tertanggal 29 Juli 1993;

- 1 (satu) lembar kuitansi untuk cicilan pembelian tanah seluas 140 M2 di daerah Cikondang Bojong sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Dr. Sutarya Enus yang diterima oleh Samuel tertanggal 24 Maret 1992;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 151/PPAT/Kec.Cib.Kal./X/1991 tanggal 10 Oktober 1991 oleh Camat Cibeunying Kaler Uba Bastian, BA tentang Jual Beli Sebidang tanah, Persil Nomor 122 D IV Blok Bojong luas $\pm$ 140 M2 antara Saudara A. SUGANDA (Penjual) dan Saudari Wawah (Pembeli);
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 24 Oktober 1992 tentang penyerahan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran/cicilan tanah/rumah di Kampung Cikondang Bandung antara Saudara Dr. Sutarya Enus (Pihak Pertama) dan Saudara Samuel (Pihak Kedua) yang dibuat di atas kertas segel Rp1.000,00 (seribu rupiah) tahun 1990;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah milik atas nama A. Suganda yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cigadung tanggal 10 Oktober 1991;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Camat Cibeunying Kaler tentang kepemilikan tanah atas nama A. Suganda;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dan Pernyataan tentang Surat Segel Asli Tanah atas nama A. Suganda yang lama hilang dan dibuat tanggal 4 Oktober 1991;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa tanah bekas milik adat Nomor Persil 122 D IV, tanah seluas 140 M2 adalah milik A. Suganda tanggal 6 Oktober 1991;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran jual beli tanah sebesar Rp2.100.000,00 dari Saudari Wawah yang diterima oleh A. SUGANDA tanggal 21 Maret 1991;
- 1 (satu) lembar Surat Jual beli Tanah atas nama A. Suganda sebagai Pihak Ke I (satu) dan atas nama Wawah sebagai Pihak Ke II (dua) tanggal 12 Oktober 1988 yang dibuat di atas kertas segel Rp1.000,00 (seribu rupiah) tahun 1986;

Dikembalikan kepada saksi Yeni Hentasari;

- g. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Surat Tanah Hak Milik Nomor

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460 tanggal 6 November 1992;

- h. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 1591/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Luhut Manurung;
- i. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5694/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Husnita;
- j. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5787/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ir. Yogi Prayoga Wibawa Utama;
- k. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5791/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Ismiyati Diah Astuti;
- l. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5792/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ir. Zoelkifli Djohor;
- m. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5821/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Yanti Mulyanti;
- n. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5822/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Evi Sylvia Nurhadi;
- o. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5854/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Janet Soerjadi;
- p. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5905/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Atty Sulastri;
- q. 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Buku Tanah SHM Nomor 5936/Cigadung beserta Warkahnya atas nama Ny. Rd. Hj. Sri Utami. P.;
- r. Warkah pengukuran asal tanah seluas 6734 M² pada Persil 108 D V, Persil 122 D V, Persil 123 S III Kohir Nomor 100 dan 4639 yang menjadi Gambar Situasi Nomor 6791/1992 tanggal 23 September 1992;

Dikembalikan kepada saksi Mety Ratna Kandia, SH.;

- 7. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta/Pid.PK/2015/PN.Bdg tanggal 8 Januari 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN:

Indonesia adalah merupakan Negara hukum (*welfare state*), sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mensejahterakan segenap rakyatnya. Salah satu faktor dari kesejahteraan adalah terbukanya akses terhadap keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali siapapun;

Salah satu upaya untuk membuka akses rakyat terhadap keadilan adalah adanya perlakuan yang sama bagi segenap warga Negara. Kata kunci yang mendasar dalam mewujudkan itu semua adalah proses penegakan hukum yang berjalan dengan baik. Penegakan hukum yang berjalan dengan baik tersebut adalah untuk menciptakan suatu iklim penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum;

Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi asas hukum dalam penegakan hukum di dunia dan khususnya di Indonesia, menjadi salah satu elemen penting sebagai upaya menciptakan keadilan hukum, adalah merupakan suatu prinsip tentang pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, bahwasanya hanya Terdakwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP yakni:

Ayat (1):

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

Ayat (2):

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung. Hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



lepas dan segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 266 ayat (3) KUHP yang menyebutkan secara jelas dan tegas yakni:

“Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”;

Karenanya melalui peninjauan kembali inilah, Terdakwa ZOELKIFLI DJOHOR meskipun telah menjalani sisa masa tahanan selama $\pm$ 7 bulan dari hukuman kurungan selama 1 tahun sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 232 K/Pid/2011 karena sangat menghargai dan menghormati putusan Majelis Hakim yang mulia pada tingkat kasasi, juga bertekad ingin mencari dan membuktikan bahwa hukum berlaku adil dan tidak terbang pilih karena yakin keadilan pasti akan tercipta serta memiliki demarkasi yang jelas antara kasus pidana dengan kasus perdata. Sebab pada praktiknya, kasus perdata seringkali digunakan sebagai landasan untuk mempidanakan seseorang atau rekan bisnis untuk kemudian memperoleh seluruh harta kekayaan milik Tersangka/Terdakwa/Terdana. Hanya dengan bermodal koneksi aparat penegak hukum dan sedikit biaya, banyak pihak lain dengan tergesa-gesa mempidanakan mitra bisnisnya hanya untuk mendapatkan keuntungan secara singkat, dan perkara pidana dijadikan posisi tawar untuk merebut semua hasil jerih payah bersama;

Modus demikian di era sekarang menjadi lumrah dan biasa, demi mengejar keuntungan secara singkat dan tepat meskipun tidak benar. Kondisi seperti ini pula yang menimpa Pemohon Peninjauan Kembali, dimana sebagai mitra kerja PT. Panorama Alam Indah (Pelapor), Pemohon Peninjauan Kembali justru dilaporkan ke Kepolisian Polda Jawa Barat setelah sebelumnya juga dilaporkan di Polres Bandung Tengah namun dinyatakan tidak cukup bukti berdasarkan P-19 dari Kejaksaan Negeri Bandung karena belum ada audit sebagaimana disyaratkan dalam akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, sedangkan PT. Panorama Alam Indah (PAI) sendiri banyak melakukan tindakan ingkar janji dan dugaan tindak pidana, yang sekarang ini oleh Pemohon Peninjauan Kembali tengah ditindaklanjuti dengan membuat laporan di POLDA JABAR;

Kasus dugaan tindak pidana penggelapan yang disangkakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak lain adalah kasus perdata yakni realisasi perjanjian kerjasama yang dikemudian hari tidak adanya rekening bersama sebagai tempat menampung hasil penjualan proyek Paras Cigadung yang dahulu disebut/dikenal dengan nama proyek Cikondang Estate yang merupakan salah satu perbuatan wanprestasi dari Pelapor dimana Pelapor (PT. PAI) tidak mengutus perwakilannya untuk duduk dalam struktur pengelolaan pada waktu hak pengelolaannya dipegang oleh Pemohon Peninjauan Kembali seperti apa yang telah disepakati dalam Perjanjian kedua yang dituangkan dalam Akta Nomor 12 tertanggal 6 November 2004;

Bahwa dengan kondisi tidak adanya Rekening bersama maka dana penjualan-penjualan proyek paras Cigadung tersebut masuk kedalam rekening sementara dari Pemohon Peninjauan Kembali adapun hasil penjualan proyek Paras Cigadung digunakan serta diperuntukkan untuk Pembayaran penyelamatan restrukturisasi ke BTN (Vide Bukti T-22 dan T-23 dalam berkas perkara) dan pembenahan site/pembangunan serta untuk pembangunan rumah pada kavling yang sudah laku terjual;

Bahwa pada saat hak pengelolaan dipegang Pemohon Peninjauan Kembali, aliran keluar masuk dana hasil penjualan proyek Paras Cigadung yang dahulu disebut/dikenal dengan nama proyek Cikondang Estate tersebut dibukukan dan dituangkan secara rinci dalam jurnal pembukuan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali yang akan dijadikan Novum (bukti baru) yang akan dibahas lebih lanjut pada memori peninjauan kembali di bawah ini;

Bahwa dalam kondisi tidak adanya perwakilan dari PT. PAI yang duduk di dalam manajemen Proyek Paras Cigadung yang dahulu disebut/dikenal dengan nama proyek Cikondang Estate, yang telah ditunggu-tunggu dan dimintakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kedua yang dituangkan dalam Akta Nomor 12 tertanggal 6 November 2004, sehingga untuk membuka rekening bersama tidak bisa direalisasikan, sedangkan transaksi penjualan kavling proyek Paras Cigadung harus segera dilakukan maka aliran hasil penjualan

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itikad baik dari Pemohon Peninjauan Kembali, terpaksa di masukan sementara kedalam rekening Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik tanah proyek Paras Cigadung yang dahulu disebut/dikenal dengan nama proyek Cikondang Estate. Sedangkan PT. Panorama Alam Indah (PAI) selama memegang hak pengelolaan manajemen proyek Paras Cigadung (November 2002 s/d Februari 2004), tidak membuat laporan keuangan untuk mengetahui arus kas perusahaan (keluar masuk keuangan), tidak dapat melunasi pembayaran Restrukturisasi ke Bank BTN (adanya teguran-teguran), dan tidak ada aktivitas pembangunan, sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Pertama yang dituangkan dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Akta Nomor 2 tertanggal 14 November 2002, sehingga aktivitas proyek Paras Cigadung yang dahulu disebut/dikenal dengan nama proyek Cikondang Estate terbengkalai; Bahwa dengan adanya tindakan/perbuatan Wanprestasi dari PT. PAI yang melanggar perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pertama yang dituangkan dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Akta Nomor 2 tertanggal 14 November 2002 dan perjanjian kedua yang dituangkan dalam Akta Nomor 12 tanggal 6 November 2004, justru yang pantas dan wajib untuk diproses hukum secara pidana maupun perdata adalah Pihak PT. PAI (Pelapor);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat dengan nyata dan jelas bahwasanya perkara pidana maupun perdata yang menimpa Pemohon Peninjauan Kembali adanya suatu konspirasi yang dilakukan oleh PT. PAI (Pelapor) dengan oknum-oknum terkait;

Bahwa perkara ini timbul dari hubungan keperdataan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa Ir. Zoelkifli Djohor yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Putra Patria Nusakarya (PPN) dengan Ir. Yana Hawi Arifin yang bertindak selaku Direktur PT. Panorama Alam Indah (PAI). Bahwa hubungan keperdataan tersebut telah diikat oleh sebuah Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tertanggal 14 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris H. Wira Frasnisciska, SH.,S.pN. Perjanjian yang dibuat oleh PT. PPN dengan PT. PAI adalah perjanjian kerjasama pengelolaan proyek Perumahan Cikondang Estate" sehingga lahan atau objek tersebut dapat dijual kepada pihak lain dengan memiliki nilai tambah;

Bahwa selain bertindak untuk atas nama PT. PPN, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) juga merupakan pemilik lahan berdasarkan surat kuasa Jual Nomor 1573, tertanggal 20 Desember 1993, (vide bukti T-7 dalam berkas

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana), yang mana lahan tersebut dijadikan perumahan Paras Cigadung yang dahulu disebut/dikenal dengan nama proyek Cikondang Estate dengan luas $\pm 7.050 \text{ M}^2$, SHM Nomor 460, tanggal 6 November 1992, Gambar Situasi Nomor 6791/1992 tanggal 23 September 1992 tercatat atas nama Ir. Poernomo Didi Koeswardono;

Bahwa dalam Akta Nomor 2 tertanggal 14 November 2002 isi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. PT. PAI dan PT. PPN sepakat untuk melanjutkan proyek perumahan Cikondang Estate yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara pengalihan manajemen dan tanggung jawab terbatas;
2. PT. PPN memberi kuasa kepada PT. PAI untuk melakukan negosiasi baik terhadap BTN maupun BUPLN dalam hal penyelesaian utang PT. PPN kepada BTN;
3. PT. PAI bertanggung jawab terhadap pembayaran hutang PT. PPN di Bank BTN Cabang Bandung berikut biaya-biaya yang timbul karenanya;
4. PT. PPN memberi kuasa kepada PT. PAI untuk melakukan kegiatan di lapangan melanjutkan pembangunan, melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan penataan proyek, pemasaran dan kegiatan lain untuk menyelesaikan proyek perumahan tersebut;
5. PT. PPN dan PT. PAI sepakat bahwa seluruh hasil penjualan dari proyek setelah dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. PAI (selama menyelesaikan proyek) dianggap sebagai keuntungan bersih yang akan dibagikan dan menjadi hak masing-masing pihak dengan pembagian 50 % : 50 %;

Setelah dibuatnya perjanjian tersebut, hutang-hutang Pemohon Peninjauan Kembali (PT. PPN) di Bank BTN sebesar Rp1.770.000.000,00 dan bukan Rp1.870.000.000,00 akan dibayarkan oleh PT. PAI. Dari nilai tersebut yang bisa dipenuhi oleh PT. PAI hanya sanggup membayar Rp1.000.000.000,00 (yang itupun ternyata diperoleh dari penjualan kavling M5 dan Kavling M9 tanpa Izin Pemohon Peninjauan Kembali) dan beberapa kali PT. PAI terlambat bayar dengan adanya surat teguran dari Bank BTN, Nomor 1554/Bd.UT/LR-UR/09/2003, tertanggal 29 September 2009 (Vide bukti T-13 dalam berkas perkara), yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Kreditur yang terdaftar di Bank BTN, sehingga restrukturisasi terancam gagal (vide bukti T-10 s/d T-15), sedangkan sisanya sebesar Rp770.000.000,00 akhirnya dibayarkan oleh

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali dari hasil penjualan kavling-kavling milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan tidak seriusnya (Wanprestasi) PT. Panorana Alam Indah (PAI) dalam merealisasikan perjanjian kerjasama tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengambil alih pengelolaan yang seharusnya dikelola oleh PT. Panorama Alam Indah (PAI), untuk menyelamatkan Restrukturisasi dengan PT. Bank BTN;

Bahwa tindakan wanprestasi dan dugaan tindak pidana yang dilakukan PT. PAI terhadap Perjanjian Kerjasama yang termuat dalam Akta Nomor 2 tertanggal 14 November 2002 antara lain adalah:

- PT. PAI tidak membayarkan keseluruhan hutang PT. PPN di Bank BTN;
- PT. PAI tidak menggunakan dana pribadi untuk take over hutang PT. PPN di Bank BTN;
- PT. PAI menjual kavling-kavling yang antara lain Kavling M5 dan M9 tanpa kuasa menjual dan tanpa persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik kavling tersebut;
- PT. PAI melakukan peminjaman modal sebesar Rp2 miliar dengan menggunakan anak perusahaannya yaitu PT. Panorama Alam Selaras kepada YKK Jamsostek, yang peruntukan dana dari pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai proyek Paras Cigadung akan tetapi dana tersebut tidak dilaporkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak digunakan bagi keperluan proyek;
- PT. PAI sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Nomor 2 tertanggal 14 November 2002, yaitu PT. PAI bertanggungjawab terhadap pengelolaan manajemen termasuk pembayaran-pembayaran kredit Pemohon Peninjauan Kembali, ke pihak Bank BTN, selama itu PT. PAI, belum pernah membuat laporan keuangan dan administrasi keterbukaan kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali;

Dengan banyaknya pelanggaran dan ingkar janji tersebut akhirnya terjadi peralihan pengelolaan atau terjadi perubahan pertanggungjawaban pengelolaan manajemen dari PT. PAI kepada PT. PPN. Hal ini terjadi karena PT. PAI tidak sanggup lagi untuk membiayai pelaksanaan proyek Cikondang Estate (PARAS Cigadung) dan menyerahkan kembali kepada PT. PPN (pemohon PK) untuk menyelesaikan restrukturisasi ke Bank BTN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut PT. PPN (Pemohon Peninjauan Kembali) mengambil alih semua pengelolaan manajemen untuk menyelamatkan Restrukturisasi ke Bank BTN, sehingga dibuat kesepakatan baru antara PT. PAI dengan Pemohon Peninjauan Kembali (addendum) yang dituangkan dalam Akta Nomor 12 tanggal 6 November 2004 di hadapan Notaris H. Wira Franciska, SH., SpN.;

Bahwa dalam kesepakatan/perjanjian baru tersebut dituangkan beberapa point kesepakatan yang diantaranya:

1. Sejak Maret sampai dengan selanjutnya manajemen proyek dikelola oleh Ir. Zoelkifli Djohor yang mana meliputi tanggung jawab : operational di lapangan, marketing dan pendanaan, untuk itu PT. PAI akan menunjuk orang untuk mewakilinya di dalam management;
2. Untuk lalu lintas dana akan membuka rekening bersama di Bank Bukopin dengan tanda tangan berdua (PT. PPN dan PT. PAI);
3. Pengajuan anggaran terlebih dahulu harus disetujui oleh kedua belah pihak;
4. Pemecahan sertifikat dan penetapan harga jual harus disetujui oleh kedua belah pihak;
5. Untuk konsumen yang lunas pembayarannya, akta jual beli dan splitzing disetujui para pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan haknya sedangkan yang belum lunas, akta jual beli dapat dilaksanakan pada saat konsumen melunasi, sedangkan pembayarannya langsung masuk ke rekening bersama;
6. Mengukuhkan kesepakatan yang telah ditandatangani Ir. Adrizal Azhar, Ir. Yana Hawiarifin dan Ir. Zoelkifli tanggal 5 Agustus 2004 mengenai kompensasi penggantian akibat penjualan kavling;
7. Piutang yang ada pada konsumen segera ditagihkan dengan berpedoman pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli masing-masing;
8. Hak PT. Panorama yang ada di proyek Paras disetujui adalah menjadi salah satu sumber untuk membayar hutang PT. PAI kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan JAMSOSTEK;

Bahwa dikemudian hari Ir. Zoelkifli Djohor selaku pemegang manajemen perusahaan melanjutkan pengelolaan proyek perumahan tersebut. Namun kemudian pada bulan Agustus 2006 Ir. Zoelkifli Djohor (Pemohon Peninjauan Kembali) mendapat panggilan dari Kepolisian Resor Kota Bandung Tengah. Panggilan tersebut atas laporan dari Sdr. Koko Sukorahardjo, SE sebagai Dirut PT. PAI. Adapun yang menjadi dasar

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan adalah dugaan penggelapan dan penggelapan jabatan yang dilakukan Ir. Zoelkifli Djohor (Pemohon Peninjauan Kembali). Dasar laporan tersebut (sebagaimana dakwaan keempat Jaksa/Penuntut Umum) karena Ir. Zoelkifli diduga telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Tidak dimasukkannya hasil penjualan kavling-kavling kedalam rekening bersama. Adapun kavling-kavling tersebut adalah :
 - Kavling A2 luas tanah 341,92 m² dengan luas bangunan 212 m² seharga Rp.1.111.264.000,00 atau sekitar itu telah dibalik nama atas nama Ir. Zoelkifli Djohor;
 - Kavling M1 luas tanah 221,71 m² luas bangunan 200 m² telah dijual kepada Ny. Janet Soerjadi seharga Rp876.907.000,00 atau sekitar itu;
 - Kavling A4 luas tanah 463,77 m² dan luas bangunan 212 m² dijual kepada Bambang Sulistiyo senilai Rp1.400.000.000,00 atau sekitar itu baru dibayar sebesar Rp522.000.000,00 atau sejumlah itu;
2. Penjualan kavling/rumah tersebut dalam point a di atas tidak meminta persetujuan dari pihak PT. PAI;
3. Penggunaan uangnya tidak pernah disampaikan secara jelas penggunaannya dan tidak dimasukkan ke dalam rekening bersama PT. PPN dan PT. PAI;

Bahwa terhadap laporan di Polresta Bandung Tengah tersebut sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya karena kekurangan bukti sehingga selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Bandung (P-19), hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Polresta Bandung Tengah yang menyatakan perlu dilaksanakan Audit;

Bahwa pada saat penandatanganan kesepakatan untuk dilakukan audit ternyata Pemohon Peninjauan Kembali juga dilaporkan kepada Polda Jabar oleh Sdr. Koko Sukorahardjo SE (Direktur PT. PAI), (dalam perkara yang sama) tertanggal 11 Januari 2008, dan atas laporan di Polda Jawa Barat tersebut kemudian status Pemohon Peninjauan Kembali dijadikan sebagai Tersangka hingga sampai dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi (P-21) kemudian diadili di Pengadilan Negeri Bandung, belum pernah ada realisasi Audit (kejelasan keuangan untung rugi perusahaan) yang telah di sepakati pada saat penyidikan di Polresta Bandung Tengah sebagaimana Surat Pernyataan Bersama antara Sdr. Koko Sukorahardjo, SE (Direktur PT. PAI) dengan Ir. Zoelkifli Djohor (Direktur PT. PPN) tertanggal 8 Januari

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 (vide bukti T-29 dalam berkas perkara), akan tetapi perkara tersebut terus dilanjutkan;

Bahwa di Pengadilan Negeri Bandung Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan Register Perkara Nomor I013/PID/B/2008/PN.Bdg didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Terdakwa telah melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ...dst sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;
- Kedua : Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia ..dst sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP;
- Ketiga : Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedantghetd*) Palsu...dst sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- Keempat : Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain...dst sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Bahwa terhadap dakwaan tersebut Jaksa/Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Keempat dan hal ini sebagaimana dalam putusannya perkara Nomor 1013/PID/B/2008/PN.Bdg, Terdakwa telah diputus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Zoelkifli Djohor bin Junus Djohor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, atau kedua, atau ketiga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Zoelkifli Djohor telah terbukti dengan sah

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



- dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ir. Zoelkifli Djohor dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan tetap yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
 6. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dengan pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.....s/d..... d, dikembalikan kepada pihak PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) Saksi Koko Sukorahardjo;
 - e.....s/d..... f, dikembalikan kepada saksi Yeni Hentasari;
 - g.....s/d..... r, dikembalikan kepada Saksi Mety Ratna Kandia, SH.;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdakwa maupun Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan banding masing-masing pada tanggal 14 September 2009 dan tanggal 16 September 2009 kepada Pengadilan Tinggi Bandung. Bahwa atas banding tersebut diregister dengan perkara Nomor 28/PID/2010/PT.Bdg. Adapun dalam putusannya Majelis Banding memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 September 2009, Nomor 1013/Pid/B/2008/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ir. Zoelkifli Djohor bin Junus Djohor terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan oleh karenanya Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Peninjauan Kembali/Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah terregister dengan perkara Nomor 232 K/Pid/2011. Adapun putusan dalam Kasasi tersebut memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 28/PID/2010/PT.BDG tanggal 19 April 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Zoelkifii Djohor bin Junus Djohor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, atau kedua, atau ketiga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Zoelkifii Djohor telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ir. Zoelkifli Djohor dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.....s/d..... d, dikembalikan kepada pihak PT. Panorama Alam Indah (PT. PAI) Saksi Koko Sukorahardjo;
 - e.....s/d..... f, dikembalikan kepada saksi Yeni Hentasari;
 - g.....s/d..... r, dikembalikan kepada Saksi Mety Ratna Kandia, SH.;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terkait putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa merasa keberatan, sehingga dengan demikian Terdakwa memohon untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 232 K/Pid/2011, tertanggal 16 Agustus 2011;

II. DASAR HUKUM DAN ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

1. Adanya Novum Atau Bukti Baru;
Sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a yang menerangkan bahwa

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



“Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung. Hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”;

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah ditemukan bukti-bukti baru yang jika diketahui pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Bandung terungkap, maka hasilnya dapat berupa putusan bebas atau lepas. Berkaitan dengan bukti-bukti ini akan terurai dan dijelaskan pada Bab selanjutnya dalam permohonan Peninjauan Kembali ini;

Adapun Novum atau Bukti Baru yang akan kami ajukan adalah sebagai berikut:

- a. Akta Jual Beli Nomor 419/2005, tanggal, 14 Juni 2005, Notaris ELISA KUMIATI: untuk Kav. A-2, luas 342 m², atas nama ZOELKIFLI DJOHOR (Novum PK-1);
- b. Akta Jual Beli Nomor 802/2005, tanggal, 28 Oktober 2005, Notaris ELISA KUMIATI: untuk Kav. M-1, luas 223 m², atas nama JANNET SOERJADI (Novum PK-2);
- c. Akta Jual Beli Nomor 432/2006, tanggal, 5 Juni 2006, Notaris ELISA KUMIATI: untuk Kav. M-8, luas 209 m², atas nama R.H. SRI UTAMI PRAYITNO (Novum PK -3);
- d. Pembayaran Pajak Penjualan (PPh) tertanggal 21 Desember 2010, penjualan tanah dengan luas 433 m², terhadap SHM Nomor 460 (Novum PK-4);
- e. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung tanggal 23 Agustus 2010 (Novum PK-5);
- f. kuitansi pembayaran titipan pembayaran pelaksanaan putusan Nomor 157/Pdt/2008/PT.BDG 751.700.000,00 tertanggal 24 Agustus 2010 pada Pengadilan Negeri Bandung (Novum PK-6);
- g. kuitansi pembayaran tambahan pelaksanaan putusan Nomor 157/Pdt/2008/PT.BDG 315.000.000,00 tertanggal 24 Agustus 2010 (Novum PK-7);
- h. Bagan Struktur Organisasi Proyek Paras Cigadung (Novum PK-8);
- i. Foto Copy pembukuan arus masuk dan keluar dana dari kas



Perusahaan PT. PPN Tahun Anggaran 2004 (Novum PK-9);

- j. Foto Copy pembukuan arus masuk dan keluar dana dari kas Perusahaan PT. PPN Tahun Anggaran 2005 (Novum PK-10);
- k. Foto Copy pembukuan arus masuk dan keluar dana dari kas Perusahaan PT. PPN Tahun Anggaran 2006 (Novum PK-11);
- l. Surat Pernyataan pencabutan perkara pidana yang ditandatangani oleh Pengacara Direktur Utama PT. PAI dan disaksikan juga oleh Pelapor (Direktur Utama PT. PAI), tertanggal 24 Agustus 2010 (Novum PK-12);

Bahwa selama pemeriksaan pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bandung, bukti baru atau Novum tersebut belum pernah diajukan baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali/Jaksa/Penuntut Umum Sehingga dengan demikian bukti baru atau novum tersebut telah memenuhi kualitas bukti baru sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;

- 2. Adanya sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yang menyebutkan bahwa “Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;
 - 2.1. Bahwa *Judex Juris* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sepanjang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;
 - 2.2. Bahwa *Judex Juris* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sepanjang berkaitan tidak disebutkannya nilai kerugian, karena dengan tidak disebutkannya nilai kerugian maka harus dianggap NIHIL, dengan demikian jikapun terbukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka masuk dalam kualifikasi “PENGGELOPAN RINGAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHPidana;
 - 2.3. Bahwa *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dengan tidak mempertimbangkan hubungan keperdataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini PT. PPN dengan PT. PAI.



Khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk melakukan audit;

2.4. Bahwa *Judex Juris* juga telah keliru dalam memberikan pertimbangan berkaitan dengan siapa yang berkewajiban membuka rekening bersama (*joint account*) di Bank Bukopin;

2.5. Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* pada tingkat pertama sesungguhnya menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali telah khilaf dengan tidak mempertimbangkan aliran dana hasil penjualan kavling-kavling dalam proyek Paras Cigadung (dahulu Cikondang Estate) yang sesungguhnya tidak dinikmati oleh Pemohon Peninjauan Kembali melainkan dana tersebut untuk melanjutkan proyek Paras Cigadung yang masih jauh dari selesai. Adapun aliran dana tersebut bisa diketahui jika dilakukan audit secara menyeluruh oleh PT. PAI (Pelapor) yang kemudian dilanjutkan dengan audit oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian *Judex Juris* telah mengabaikan pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menerangkan bahwa kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Bandung Tengah dan belum bisa ditindaklanjuti sebelum ada audit terhadap kedua perusahaan tersebut yakni PT. PAI dan PT. PPN;

Dengan demikian terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* dalam perkara *a quo* sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Peninjauan Kembali;

3. Adanya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf b KUHAP tentang syarat peninjauan kembali yang menyatakan “Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
Bahwa hubungan keperdataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pelapor sesungguhnya telah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bandung dengan Register 50/PDT.G/2007/PN.Bdg dan telah dimintakan Banding di Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor register Nomor 157/Pdt/2008/PT.BDG dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya pada pokoknya mewajibkan



Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan uang kerjasama senilai Rp1.066.700.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sejumlah Rp1.000.000.000,00 (modal PT. PAI) dan Rp66.700.000,00 untuk mengganti biaya operasional;

III. ANALISA HUKUM:

1. Adanya Bukti Baru atau Novum;

Bahwa salah satu alasan untuk dapat mengajukan peninjauan kembali adalah adanya Bukti Baru atau Novum yang jika diketahui pada saat persidangan maka dapat menghasilkan putusan bebas atau lepas, Adapun novum dalam perkara *a quo* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan bukti baru/Novum PK-1, PK-2, dan PK-3, membuktikan yang sesungguhnya dan terungkap bahwasanya fakta hukum yang sebenarnya atas kerugian Pelapor adalah tidak jelas dalam arti tidak sesuai apa yang didalilkan baik oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun pertimbangan Hakim *Judex Juris* atas kerugian Pelapor hanya berdasarkan perkiraan saja tidak didukung dengan bukti otentik, yang akhirnya terkesan mengada-ada dan tidak jelas, (bandingkan nilai penjualan dalam Novum PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4 dengan kerugian yang di tuduhkan oleh Jaksa atau Pelapor terhadap penjualan kavling A-2, Kav. M-1, dan Kav. M-8);
- 1.2. Bahwa berdasarkan bukti baru/Novum PK-4, membuktikan dan terungkap bahwasanya tidak ada kerugian Pelapor terhadap Kav. A-4, karena penjualan Kav. A-4 baru terjadi dalam tahun 2010, bukan dalam tahun 2009 dimana proses penyidikan dan penyelidikan dan proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri Bandung digelar;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Novum PK-5, PK-6 dan PK-7 terungkap dan terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengembalikan (bukan pembayaran kerugian) uang Pelapor (Direktur PT. PAI) yang telah digunakan untuk kepentingan kerjasama, sehingga PT. PAI tidak memiliki hak apapun dalam Proyek Paras Cigadung karena perjanjian yang telah disepakati berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2, tanggal 14 November 2002 dan Akta Kesepakatan Addendum Nomor 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2004, dinyatakan Bubar atau dibatalkan, terlihat pada amar poin 4 putusan Nomor 50/PDT.G/2007/PN.Bdg (Vide Bukti T-32 ada dalam berkas perkara pidana);

Maka antara Pelapor yang merupakan Direktur Utama PT. PAI dengan Terlapor (Pemohon Peninjauan Kembali) sudah tidak ada lagi hubungan hukum, semenjak adanya Putusan Nomor 50/PDT.G/2007/PN.Bdg dan adanya Novum PK-5, PK-6, PK-7, yang diakui pula oleh Pelapor (Direktur Utama PT. PAI) sebagaimana bukti Novum PK-12, maka secara otomatis pula perbuatan yang dituduhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Pemohon Peninjauan Kembali, tidak terbukti dan harus lepas demi hukum atau bebas dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum;

- 1.4. Bahwa berdasarkan Novum PK-8 (Struktur Organisasi Proyek), terungkap dan terbukti tidak ada SEORANGPUN perwakilan yang diutus PT. PAI untuk duduk dalam manajemen proyek yang bertugas untuk membuat rekening bersama sehingga pembukaan rekening bersama tidak pernah terealisasi serta bertugas untuk mengawasi pelaksanaan proyek;
- 1.5. Bahwa Novum PK-9, PK-10 dan PK-11 menjelaskan aliran dana pembiayaan berupa arus kas keluar masuknya keuangan PT. PPN berupa kredit dan debet untuk pembiayaan proyek Paras Cigadung yang JUMLAH PENGELUARAN melebihi jumlah pemasukan sehingga dapat dikatakan proyek merugi dan penggunaan dana BUKAN untuk kepentingan PRIBADI melainkan kepentingan proyek Paras Cigadung yang jika terlantar dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar karena proyek Paras Cigadung belum selesai sampai sekarang;
- 1.6. Bahwa Novum PK-12 merupakan bukti bahwasanya PT. PAI (Pelapor) sudah tidak ada lagi kerugian yang dirasakannya karena uang yang dikeluarkan untuk proyek kerjasama sudah di kembalikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. PAI (Pelapor) sehingga Kuasa Hukum PT. PAI (Pelapor) disaksikan oleh Komisaris PT. PAI bersedia untuk mencabut perkara Pidana yang dilaporkan di Kepolisian;
2. Adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015



Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara Kasasi Nomor 232 K/Pid/2011 Tertanggal 16 Agustus 2011;

2.1. Bahwa *Judex Juris* telah keliru dalam menerapkan rumusan unsur-unsur penggelapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 KUHP. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

Ad.1. Unsur: “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”;

Ad.2. Unsur: “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Ad.3. Unsur: “Barang Siapa”;

Bahwa unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali (seluruhnya) atau sebagian milik orang lain”, menurut Pemohon Peninjauan Kembali jelas dan terang tidak terbukti dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara *a quo*, tanah seluas 7.050 M² adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang ditake over dari pemilik sebelumnya yakni Ir. Poernomo Didi Koes Wardono selaku mantan Direktur Utama PT. PPN. Sehingga dengan demikian tanah tersebut masih dan tetap milik Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa dasar pertimbangan “terdapat suatu barang milik orang lain” *in casu* PT. PAI, adalah adanya perjanjian kerjasama berupa Akta Nomor 2 tanggal 14 November 2002 dan Perjanjian kerjasama Nomor 12 tanggal 6 November 2004 yang dibuat di hadapan Notaris. Sedangkan kedua perjanjian tersebut SUDAH DIBATALKAN (BUBAR) berdasarkan amar putusan perkara perdata dengan register 50/PDT.G/2007/PN.Bdg tanggal 20 Januari 2008 jo Putusan Nomor 157/Pdt/2008/PT.BDG tanggal 2 Juli 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti T-32 ada dalam berkas perkara Pidana);
- Bahwa berdasarkan putusan perkara perdata 50/PDT.G/2007/PN.Bdg jo Nomor 157/Pdt/2008/PT.BDG



tersebut, PEMOHON PK (Tergugat) diwajibkan mengembalikan uang Pelapor (PT. PAI) sebesar Rp1.066.700.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sejumlah Rp1.000.000.000,00 untuk mengembalikan biaya yang dibayarkan PT. PPN ke Bank BTN (meskipun sesungguhnya uang satu miliar tersebut sebagian berasal dari penjualan kavling-kavling yang mana masih ada hak Pemohon Peninjauan Kembali) dan Rp66.700.000,00 untuk mengganti biaya operasional. Terhadap putusan tersebut PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TELAH membayarkannya kepada PT. PAI (Vide Novum PK-5, PK-6 dan PK-7);

- Bahwa dengan TELAH DIKEMBALIKANNYA dan dipenuhinya amar putusan Perkara Perdata 50/PDT.G/2007/PN.Bdg jo Nomor 157/Pdt/2008/PT.BDG maka membuktikan bahwasanya PT. PAI tidak ada suatu kerugian, dengan demikian tidak ada hak atau sebagian barang milik PT. PAI di proyek PARAS CIGADUNG di gelapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, hal tersebut telah diakui pula oleh Pelapor (Direktur Utama PT. PAI) (Vide Novum PK-12), sehingga unsur memiliki seluruh atau sebagian barang milik orang lain secara melawan hukum TIDAK TERPENUHI;
- Bahwa sesuai dengan kaidah hukum pidana yang menyebutkan bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana maka Tersangka atau Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan. Dengan demikian unsur-unsur selanjutnya tidak kami bahas;
- Bahwa *Judex Juris* juga telah keliru dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terdakwa) sehingga *Judex Juris* tidak bisa menelaah perkara *a quo* secara lebih berimbang;

2.2. Bahwa *Judex Juris* telah keliru atau setidaknya-tidaknya khilaf dengan tidak menyebutkan nilai kerugian dengan menyatakan dalam pertimbangannya yang menyebutkan:



“Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan pada halaman 42 pertimbangan Hakim *Judex Juris* sebagai berikut:”

“Bahwa pasal 372 KUHP (Penggelapan) telah terbukti karena hasil penjualan kavling yang tidak dimasukkan ke dalam rekening bersama itu ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan;”

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut keliru karena Majelis Hakim *Judex Juris* tidak menelaah dan tidak melihat/mengesampingkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu amar putusan perkara Perdata Nomor 50/PDT/G/2007/PN.Bdg (vide bukti T-32 dalam berkas perkara), dalam hal ini antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. PAI dalam perkara Perdata membuktikan tidak ada suatu kerugian yang diderita oleh pihak PT. PAI (Pelapor) melainkan adanya suatu perbuatan Wanprestasi pihak Pemohon Peninjauan Kembali yang harus mengembalikan (bukan kerugian) uang PT. PAI sebesar Rp1.066.700.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sekaligus hubungan kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. PAI (Pelapor) dibubarkan dan kewajiban tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (vide Novum PK-5, PK-6 dan PK-7);

Bahwa di samping itu *Judex Juris* keliru menilai suatu kerugian dengan dasar perkiraan/tidak akurat, yang diajukan oleh Penuntut Umum karena kerugian yang diajukan Penuntut Umum sudah terpatahkan dengan adanya Putusan Perkara Perdata Nomor 50/PDT/G/2007/PN. Bdg, yang mana dalam putusan tersebut menyatakan tidak ada kerugian melainkan hanya sebatas Pengembalian uang yang telah dikeluarkan oleh PT. PAI (Pelapor) selama kerjasama yang telah dilaksanakan dengan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa jikalau memang ada suatu kerugian dalam perkara Pidana penggelapan Pasal 372 KUHPidana, kerugiannya



haruslah akurat dan tepat apalagi perkara pidana penggelapan ini yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, mengandung unsur sengketa keperdataan maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya hasil audit atau terlebih dahulu menyelesaikan sengketa Keperdataannya melalui proses hukum acara Keperdataan;

Bahwa dalam perkara Pidana Penggelapan Pemohon Peninjauan Kembali yang dituduhkan oleh Penuntut Umum (Termohon Peninjauan Kembali) mengenai keuntungan ataupun kerugian belum ada hasil audit maka belum bisa diketahui nilai kerugian Pihak Pelapor (PT. PAI), dengan demikian secara mutatis mutandis kerugian menjadi Nihil atau setidaknya tidaknya kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan. Dengan demikian perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP (Penggelapan ringan). Karena Jaksa/Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 373 KUHP maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari dakwaan. Karenanya Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mempertimbangkan perlu dan pentingnya audit;

Bahwa dalam putusan perkara *a quo* (putusan pidana Pengadilan Negeri Bandung, Paragraf 3 dan 4 Halaman 39 disebutkan:

“bahwa berdasarkan keterangan saksi Koko Sukaraharjo dan saksi Notaris Bisa Kumiati, SH., serta surat yang dibuat Notaris Eliza Kumiati, SH. tertanggal 7 Desember 2005 kepada Direktur PT. PAI dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, terdapat Fakta Hukum bahwa telah terjadi penjualan Kavling kepada Konsumen yaitu:

1. Kavling A-2 yang nilai kerugiannya ditaksir sebesar Rp386.032.000,00;
2. Kavling M-1 yang nilai kerugiannya ditaksir Rp876.907.000,00;
3. Kavling A-4 yang nilai kerugiannya ditaksir sebesar Rp1.318.409.000;



4. Kavling K-8 yang nilai kerugiannya ditaksir sebesar Rp256.795.500,00;

Jumlah kerugian point 1 sampai dengan point 4 sebesar Rp2.838.143.000,00 sehingga tanpa audit dari akuntan publik sekalipun sudah dapat dihitung kerugiannya pihak PT. PAI dan nilainya lebih dari Rp250,00 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 373 KUHPidana diuraikan di atas. Dimana kerugian tersebut pihak PT. PAI yaitu saksi Koko Sukorahardjo, saksi Ir. Yana Hami Arifin dan Saksi Ir. Adrizai Azhar merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Polda Jabar;"

Bahwa *Judex Juris* telah keliru hanya mengambil alih alasan Jaksa/Penuntut Umum saja, yang memperkirakan kerugian berdasarkan pengakuan Pelapor (PT. PAI) saja yaitu sebesar Rp2.838.143.000,00 dari penjualan Kav. A-2, Kav. M-1, Kav. M-8 dan Kav. A-4, yang mana kerugian tersebut didalilkan Jaksa/Penuntut Umum dalam memorinya tidak berdasarkan bukti-bukti kerugian melainkan hanya sebatas perkiraan saja, hal tersebut terlihat Jaksa/Penuntut Umum dalam proses persidangan tidak mengajukan bukti otentik yang terkesan mengada-ada dan ditutup-tutupi, adapun bukti otentik tersebut berupa:

1. Akta Jual Beli Nomor 419/2005, tanggal 14 Juni 2005, untuk Kav. A-2 luas 342 m² (vide Novum PK-1), dibuat pada Notaris ELISA KUMIATI: atas nama ZOELKIFLI DJOHOR, sebesar Rp210.000.000,00 (bukan Rp386.032.000,00 seperti perkiraan dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung di atas);
2. Akta Jual Beli Nomor 802/2005, tanggal 28 Oktober 2005, Untuk Kav. M-1 luas 223 m² (vide Novum PK-2), dibuat pada Notaris ELISA KUMIATI: atas nama JANNET SOERJADI, sebesar Rp137.000.000,00 (bukan Rp.876.907.000,00 seperti perkiraan dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung di atas);
3. Akta Jual Beli Nomor 432/2006, tanggal, 5 Juni 2006, Untuk Kav. M-8 (bukan K-8) luas 209 m² (vide Novum PK-3), penjualannya terjadi pada tahun 2006 (bukan tahun 2005) dan dibuatkan pada Notaris ELISA KUMIATI: atas



nama R.H. SRI UTAMI PRAYITNO, sebesar Rp267.000.000,00 (bukan Rp256.795.500,00 seperti perkiraan dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung di atas);

4. Akta Jual Beli Nomor 1129/2010, tanggal, 28 Desember 2010, Untuk Kav. A-4 luas 433 m² yang ditindak lanjuti oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pembayaran Pajak Penjualan (PPh) tertanggal 21 Desember 2010, (vide Novum PK-3), yang mana untuk Kav. A-4 penjualannya baru terjadi pada tahun 2010 (bukan tahun 2005 seperti apa yang dituduhkan dalam dakwaan Jaksa) dibuatkan di hadapan Notaris ELISA KUMIATI: atas nama BAMBANG SULISTYO, sebesar Rp552.000.000,00 (bukan Rp1.318.409.000,00 seperti perkiraan dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung di atas);

Bahwa apabila bukti-bukti otentik (vide Novum PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4) tersebut apabila diajukan dalam proses persidangan maka FAKTANYA berbeda dengan perkiraan kerugian Pelapor yang didalilkan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung menjadi pertimbangan yang keliru;

Bahwa jikalau ada keuntungan dalam proyek Paras Cigadung yang dinikmati oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yang dijadikan dasar untuk menjerat Pemohon Peninjauan Kembali harus jelas terlebih dahulu bukti keuntungan apa yang telah dinikmati oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk itu justru apabila dihubungkan dengan Pasal 8 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 14 November 2002 yang menjelaskan bahwa masing-masing pihak antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pelapor (PT. PAI) memperoleh pembagian keuntungan 50%-50% (setengah bagian-setengah bagian keuntungan) SETELAH DIKURANGI biaya-biaya yang dikeluarkan selama menyelesaikan proyek dan pajak-pajak. Sedangkan penghitungan atau audit terhadap biaya-biaya proyek dan pajak, belum dilakukan, dengan demikian dalam perkara ini mana dan apa yang dimaksud telah adanya keuntungan??? Padahal belum jelas keuntungan yang mana



yang harus dibagi. Terlebih lagi semenjak perkara ini dilaporkan sampai proses persidangan di Pengadilan, proyek yang dimaksud belum selesai, maka seyogyanya permasalahan tersebut haruslah diselesaikan melalui jalur Hukum Perdata untuk pemeriksaan sengketa keuntungan atau kerugian yang dimaksud Pelapor, dimana perihal proses hukum perdata tersebut, telah selesai sebagaimana putusan Perdata Nomor 50/PDT/G/2007/PN.Bdg (vide bukti T-32 dalam berkas perkara) yang telah dilaksanakan pengembaliannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (vide Novum PK-5, PK-6 dan PK-7) serta telah diakui pula oleh Direktur PT. PAI (Pelapor) (vide Novum PK-12);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan bukti-bukti yang ada (vide bukti T-10 s/d T-15 dalam berkas perkara pidana), PT. PAI seringkali melakukan wanprestasi dan penggelapan dengan menjual kavling tanpa kuasa menjual dari Pemohon Peninjauan Kembali, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5, 6, 7,8 dan 9 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 2 tanggal 14 November 2002 dijelaskan kewajiban PT. PAI hanya untuk melanjutkan pengelolaan dan pembangunan Proyek Paras Cigadung, namun SEMUANYA diingkari dan tidak dilaksanakan (bahkan PT. PAI justru menjual sebagian kavling-kavling yakni M5 dan M9 tanpa izin dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemilik lahan) sehingga dibuatlah perjanjian tambahan (*addendum*) berupa Akta Nomor 12 tanggal 6 November 2004 yang mengalihkan kembali kewenangan pengelolaan, marketing dan pendanaan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, jadi sebenarnya siapa telah melakukan Penggelapan dalam perkara *a quo*, maka untuk itu seharusnya dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali-lah yang menjadi Pelapor;

Bahwa sebagaimana fakta hukum dan berdasarkan kewenangan yang mengacu pada Akta Nomor 12 tanggal 6 November 2004 tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mencari pinjaman dana untuk melanjutkan proyek tersebut yang kemudian hasil penjualan digunakan untuk membayar pengerjaan proyek dan membayar hutang ke Bank BTN (Vide



Novum PK-9, PK-10, dan PK-11), yang seharusnya hutang tersebut dibayar PT. PAI. Hanya saja pihak PT. PAI tidak pernah mengirimkan perwakilannya sebagaimana amanat Pasal 2 Akta Nomor 12 tanggal 6-11-2004, sampai perjanjian kerjasama dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Perdata Nomor 50/PDT.G/2007/PN.Bdg (Vide Bukti T-18 ada dalam berkas perkara pidana). Sehingga tindakan PT. PAI membuat laporan Polisi di Polda Jabar adalah prematur, tergesa-gesa, dan kepanikan akibat laporan dahulu di Polres Bandung Tengah tidak jalan karena memang membutuhkan audit;

Oleh karena itu, menurut Pemohon Peninjauan Kembali *Judex Juris* telah khilaf dengan tidak mempertimbangkan Akta Nomor 2 tanggal 14 November 2002 dan alasan-alasan dibuatnya kembali *addendum* yaitu Akta Nomor 12 tanggal 6 November 2004, yang sejatinya merupakan Akta yang dibuat karena banyaknya perbuatan ingkar janji dan dugaan tindak pidana yang dilakukan Pelapor (PT. PAI);

Apalagi kalau Majelis Hakim *Judex Juris* mempertimbangkan Putusan Perdata Nomor 50/PDT/G/2007/PN.Bdg (vide bukti T-32 dalam berkas) akan lebih terang lagi bahwasanya hubungan keperdataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan terlapor sudah bubar dan telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Novum PK- 5, PK-6, PK-7, dan PK-12 (surat pernyataan dari Pelapor) maka sehubungan dengan tindak pidana Pemohon Peninjauan Kembali yang dituduhkan Jaksa/Penuntut Umum tidak Terbukti sebagaimana dakwaan keempat yang dijadikan acuan/pertimbangan oleh *Judex Juris* dalam memutus perkara ini;

- 2.3. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam BAB PENDAHULUAN Memori Peninjauan Kembali ini dijelaskan bahwa asal mula perkara ini adalah dari hubungan keperdataan yakni berupa kerjasama untuk melanjutkan proyek perumahan Paras Cigadung (dahulu Cikondang Estate). Bahwa hubungan keperdataan tersebut telah dibuat dalam sebuah Akta Kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali yang



mewakili PT. PPN dengan PT. PAL Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Bahwa dalam pertimbangan pada putusan perkara *a quo* Paragraf 6 dan 7 halaman 40 menyebutkan:

“Saksi Koko Sukorahardjo, saksi Ir. Yana Hawi Arifin dan saksi Ir. Adrizal Azhar dan keterangan Terdakwa menjelaskan, bahwa pada waktu proyek real estate Cikondang tersebut masih dikelola oleh pihak PT. PAI tidak ada masalah keuangan, namun setelah dikelola pihak Terdakwa baru ada masalah karena Terdakwa tidak mau memberikan laporan tentang keuangan pengelolaan proyek tersebut;

“saksi Koko Sukoraharjo, saksi Yana Hawi Arifin dan Saksi Ir. Adrizal Azhar menjelaskan, bahwa pihak PT. PAI telah meminta untuk diaudit proyek real estate Cikondang tersebut oleh akuntan publik Bambang Sugeng, namun pihak Terdakwa selalu menghindari bila diminta data-data pelaksanaan proyek dan tidak mau memberikan tanda-tangan berita acara kesediaan pemeriksaan sendiri;

Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Juris* tersebut jelas keliru tidak menafsirkan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, bahwasanya munculnya suatu permasalahan berawal sejak hak pengelolaan manajemen proyek Paras Cigadung oleh PT. PAI menjadi bermasalah, hal ini terbukti dari:

- PT. PAI tidak membayarkan keseluruhan hutang PT. PPN di Bank BTN (vide bukti T-10 s/d T-15 dalam berkas perkara);
- PT. PAI tidak menggunakan dana pribadi untuk *take over* hutang PT. PPN di Bank BTN;
- PT. PAI menjual kavling-kavling yang antara lain Kavling M5 dan M9 tanpa kuasa menjual dan tanpa persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik kavling tersebut;
- PT. PAI melakukan peminjaman modal sebesar Rp2 miliar dengan menggunakan anak perusahaannya yaitu PT.



Panorama Alam selaras, yang peruntukan dana dari pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai proyek Paras Cigadung;

- PT. PAI sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Nomor 2 tertanggal 14 November 2002, yaitu PT. PAI bertanggung jawab terhadap pengelolaan manajemen termasuk pembayaran-pembayaran kredit Pemohon Peninjauan Kembali, ke pihak Bank BTN, selama itu PT. PAI, belum pernah membuat laporan keuangan dan administrasi keterbukaan kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali;

Bukti-bukti pelanggaran dan wanprestasi tersebut dipertegas dengan adanya addendum perjanjian berupa Akta Nomor 12 tanggal 6 November 2004 yang mengalihkan kewenangan pengerjaan atau hak pengelolaan manajemen proyek Paras Cigadung dari PT. PAI kepada PT. PPN. Jika PT. PAI tidak bermasalah tentunya tidak ada *addendum* atau perjanjian kedua;

Bahwa selain itu Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara Nomor 28/PID/2010/PT.Bdg yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 paragraf 4 disebutkan dan memuat alasan Terdakwa belum mau melakukan audit yakni sebagai berikut:

“Menimbang, dst. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai perjanjian bersama Nomor 2 tanggal 14 November 2002 dan Perjanjian kerjasama Nomor 12 tanggal 6 November 2004 yang isinya antara lain menyatakan bahwa hasil penjualan kavling dimasukkan kedalam rekening bersama PT. PAI dan PT. PPN dengan hasil bersih dibagi masing-masing 50 % (Pasal 8 Perjanjian Nomor 2 tanggal 14 November 2002);
- Bahwa mengenai hal ini tidak terlaksana karena untung rugi dari hasil penjualan tersebut belum dapat diketahui, karena hal tersebut belum pernah dilakukan audit karena dari saat manajemen perusahaan dipegang oleh PT. PAI



yang pada waktu itu Direktur Utamanya adalah Saksi Pelapor Koko Sukoraharjo yang menggantikan Ir. H. Yana Hawi Arifin dari sejak 14 November 2002 sampai dengan 29 Februari 2004 tidak pernah menyusun laporan keuangan dan tidak pernah dilakukan audit walaupun telah diminta berulang kali oleh Terdakwa untuk itu, jadi bagaimana mungkin PT. PPN menyusun laporan keuangan dan dilakukan audit kalau PT. PAI sendiri belum pernah melakukan laporan keuangan dan belum pernah dilakukan audit, padahal PT. PPN hanya melanjutkan manajemen dan melanjutkan kegiatan dari PT. PAI terhitung sejak bulan Februari 2004 (sesuai pernyataan bersama tanggal 8 Januari 2008);

- Bahwa sesuai surat pernyataan bersama tanggal 8 Januari 2008 antara Pelapor Koko Sukoraharjo dengan Terdakwa akan dilakukan audit Proyek Paras Cigadung dengan cara....dst;
- Bahwa ternyata pernyataan bersama ini dilanggar oleh PT. PAI sendiri dalam hal ini saksi Koko Sukorahardjo selaku Dirut PT. PAI tidak pernah melakukan/mengerjakan laporan keuangan dan tidak pernah dilakukan audit selama dikelola oleh PT. PAI, jadi bagaimana mungkin PT. PPN akan membuat laporan keuangan dan dilakukan audit kalau demikian sebab data pembuatan laporan keuangan dan dilakukan audit oleh PT. PPN adalah laporan keuangan dan audit yang tidak pernah dilakukan oleh PT. PAI;
- Bahwa dengan surat bukti T-30 (surat Nomor SPP/BS/III/08 tanggal 18 Maret 2008) perihal usulan pengukuhan perikatan dan surat tertanggal 10 September 2008 perihal permintaan data, dimana kedua surat tersebut diterima Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2008 (tenggang waktu yang cukup panjang dari 8 Januari baru diterima tanggal 3 Desember 2008). Surat Nomor SPP/BS/III/08 tersebut berisi pernyataan akan dilakukan penyusunan laporan (kompilasi) atas laporan keuangan PT. PAI mulai tahun 2002 sampai dengan Maret 2008 oleh



Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sugeng, sangat bertentangan dengan Surat Pernyataan Bersama tanggal 8 Januari 2008 sebab Surat Pernyataan Bersama tersebut sangat bertentangan karena Surat Pernyataan Bersama akan melakukan laporan keuangan oleh akuntan publik Drs. Bambang Sugeng bukan penyusunan laporan (kompilasi) seperti surat bukti T-30 Nomor SPP/BS/III/08 tertanggal 8 Januari 2008 dan surat bukti tersebut baru diterima tanggal 3 Desember 2008 melalui surat tanggal 10 September 2008 dengan surat pengantar tanggal 18 Maret 2008;

Dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Akta Nomor 2 tanggal 14 November 2002 disebutkan "Pihak Kedua wajib memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala mengenai kegiatan proyek dimaksud kepada Pihak Pertama." Namun ternyata Pihak Kedua (PT. PAI) juga melalaikan kewajibannya tersebut. Sehingga disini jelas audit tidak terlaksana karena masing-masing pihak baik PT. PAI maupun PT. PPN (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak memberikan data keuangan masing-masing untuk diaudit;

Dengan demikian, kasus ini sesungguhnya murni perdata berkaitan dengan keuntungan dan atau kerugian dalam pelaksanaan proyek Paras Cigadung yang harusnya diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik untuk dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak berkaitan dengan pembagian keuntungan;

Bahwa oleh karenanya *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan dengan menetapkan kasus ini sebagai kasus pidana dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali. Terlebih *Judex Juris* tidak mempertimbangkan sama sekali dalil dan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terdakwa);

- 2.4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat dalam Akta Nomor 2 tanggal 14 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris H. Wira Franciska dan kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan baru dengan Akta Nomor 12 tertanggal 6 November 2004 di hadapan Notaris H. Wira Franciska,



TERDAPAT KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK untuk membuat Rekening Bersama;

Bahwa sebagaimana pertimbangan dalam *Judex Juris* dalam halaman 39 paragraf 1 menyebutkan :

“bahwa sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kerjasama tersebut pihak pertama (PT. PPN) dalam hal ini Terdakwa Zoelkifli Djohor diwajibkan untuk membuka rekening bersama pada Bank Bukopin, guna menampung lalu lintas dana selama mengelola proyek perumahan tersebut, antara lain untuk menerima pembayaran penjualan kavling kepada konsumen. Akan tetapi kewajiban itu tidak dilaksanakan Terdakwa Zoelkifli Djohor;”

Bahwa yang menjadi titik point pertimbangan *Judex Juris* tersebut adalah kewajiban dari Terdakwa untuk membuat rekening bersama di Bank Bukopin. Pertimbangan yang demikian jelas keliru dan tidak berdasarkan fakta serta bukti yang ada, karena berdasarkan Akta Nomor 12 Tertanggal 6 Agustus 2004 dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan :

“untuk lalu lintas dana akan membuka rekening bersama di Bank Bukopin dengan tanda tangan berdua (Pihak PT. Putra Patria Nusantara dan PT. Panorama Alam Indah”;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut sangat jelas mengatur mengenai pembukaan rekening bersama, namun tidak dijelaskan siapa yang disuruh untuk membuat rekening bersama di Bank Bukopin tersebut, hanya disebutkan bahwa masing-masing pihak akan membuka rekening bersama;

Bahwa dari pertimbangan halaman 39 paragraf 1 *Judex Juris* telah menyebutkan bahwa Terdakwalah yang diwajibkan untuk membuat rekening bersama, bahkan saksi Ir. Yana Hawi Arifin dan Ir. Koko Sukoraharjo pun di dalam keterangannya tidak pernah mengatakan kewajiban pembuatan rekening bersama merupakan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa secara sepihak;

Bahwa dalam prakteknya, proses pembukaan rekening bersama harus dihadiri kedua belah pihak dan ditandatangani kedua belah pihak. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, Pelapor (PT. PAI) tidak pernah meminta, berinisiatif, maupun mengajak untuk membuka Rekening Bersama di Bank Bukopin justru Pemohon Peninjauan Kembali yang sering menanyakan kapan mau membuka rekening bersama akan tetapi tidak ada tanggapan dari Pelapor (PT. PAI), sedangkan transaksi penjualan kavling proyek Paras Cigadung yang dahulu dikenal dengan nama Proyek Cikondang Estate mendesak harus dilakukan maka Pemohon Peninjauan Kembali dengan inisiatif aliran keuangan dana hasil penjualan kavling dimasukkan terlebih dahulu ke rekening Pemohon Peninjauan Kembali (PT. PPN), dimana hasil penjualan yang dimasukkan ke rekening Pemohon Peninjauan Kembali (PT. PAI) diperuntukkan untuk pembangunan Proyek Paras Cigadung dan pembayaran untuk melunasi kredit restrukturisasi kepada Bank BTN;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali kesulitan untuk membuka Rekening Bersama karena PT. PAI (Pelapor) tidak pernah menunjuk resmi perwakilannya yang duduk dalam manajemen perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Akta Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 6 November 2004. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui dengan SIAPA orang yang harus diajak membuka rekening bersama;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut jelas keliru dan tidak berdasarkan fakta dengan isi Pasal 2 ayat (1 dan 2) Akta Nomor 12 tertanggal 6 November 2004, karena jelas kewajiban untuk membuat Rekening Bersama bukan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sepihak namun kewajiban kedua belah pihak yakni PT. PPN dan PT. PAI;

Selain itu pertimbangan *Judex Juris* juga keliru yang menyatakan pada halaman 40 paragraf 3 :

“bahwa dengan tidak dibukanya rekening bersama maka operasional di lapangan, marketing, dan pendanaan yang dijalankan Terdakwa tidak dapat dilihat secara transparan oleh saksi Koko Sukorahardjo sebagai pihak PT. PAI selaku partner usaha”;

Hal. 64 dari 68 hal. Put. No. 64 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan *Judex Juris* tersebut juga jelas keliru, karena bagaimana mungkin Terdakwa memasukkan hasil penjualan ke rekening bersama jika nyatanya rekening bersama itu tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada selama tidak ada perwakilan dan PT. PAI yang ditunjuk secara jelas untuk duduk sebagai perwakilan dalam manajemen;

2.5. Bahwa *Judex Juris* juga telah keliru dengan tidak mempertimbangkan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali untuk melanjutkan proyek Paras Cigadung yang terbengkalai akibat tidak beresnya pekerjaan yang dilakukan oleh PT. PAI sehingga dibuatlah *addendum* (Akta Nomor 12) dalam pertimbangannya *Judex Juris* yang menyebutkan:

Bahwa, oleh karena Terdakwa telah berhasil menjual 4 buah kavling kepada konsumen, akan tetapi uang tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening bersama, antara PT. PPN yang bekerja sama dengan PT. PAI;

Bahwa aliran dana yang masuk ke PPN akibat dari hasil penjualan kavling-kavling tersebut sepenuhnya digunakan untuk pelaksanaan proyek Paras Cigadung sehingga tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. (Vide Novum T-9, T-10 dan T-11);

3. Adanya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf b KUHAP tentang syarat Peninjauan Kembali yang menyatakan "Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;"

Bahwa *Judex Juris* telah keliru atau setidaknya khilaf dengan mengenyampingkan bukti-bukti" dari Pemohon Peninjauan Kembali dimana dalam bukti vide T-18 dalam berkas perkara pidana, terdapat putusan pengadilan dalam kasus perdata yang menyatakan perjanjian antara PT. PPN dan PT. PAI dinyatakan BUBAR. Karena berdasarkan putusan perkara perdata antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pelapor sesungguhnya telah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bandung dengan register perkara Nomor 50/PDT.G/2007/PN.Bdg (Vide Bukti T-18 ada dalam berkas perkara) yang telah dimintakan Banding di Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor register Nomor 157/Pdt/2008/PT.BDG dan putusan di Tingkat



Banding tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut telah dilaksanakan serta dipenuhi secara sukarela yaitu mengembalikan (bukan kerugian) uang kerjasama PT. PAI oleh Pemohon Peninjauan Kembali (vide Novum T-5, T-6 dan T-7). Sehingga dengan demikian hak atau kepemilikan PT. PAI dalam proyek PARAS CIGADUNG tersebut menjadi TELAH HILANG atau telah berakhir, karenanya tidak ada lagi unsur memiliki sebagian atau seluruh barang milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Maka menjadi keniscayaan bagi Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali, untuk meninjau ulang putusan *Judex Juris* di tingkat kasasi dan mengadili serta memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa perkara *a quo* melalui putusan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terbukti Terpidana telah sengaja tidak membagikan keuntungan penjualan kavling yang telah terjual kepada saksi Koko Sukorahardjo sebagai partner kerja sama pengelolaan proyek Taman Cikondang Estate atau Paras Cigadung sebagaimana isi Akta Nomor 2 tanggal 14 November 2002 dan Akta Nomor 12 tanggal 6 November 2004, perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP dengan kualifikasi "Penggelapan";

Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut dibatalkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terpidana bukan merupakan tindak pidana oleh karena saksi Koko Sukorahardjo selaku Direktur Utama PT. PAI tidak pernah melakukan laporan dan tidak pernah dilakukan audit terhadap keuangan PT. PAI, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana termasuk dalam ruang lingkup Keperdataan;

Bahwa oleh Mahkamah Agung selaku *Judex Juris*, menilai bahwa putusan Tingkat Banding dinilai salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa oleh karena Terpidana telah berhasil menjual 4 (empat) buah kavling kepada konsumen akan tetapi keuangannya tidak dimasukkan kedalam rekening bersama antara PT. PPN dan rekanannya PT. PAI, perbuatan Terpidana tersebut memenuhi unsur Pasal 372 KUHP "Penggelapan";

Bahwa Novum PK-1 s/d Novum PK-12 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Novum menurut Pasal 263 ayat (2) huruf a;



Bukti PK-1, PK-2, PK-3, PK-9, PK-10 dan PK-11 berupa surat-surat yang terbit sebelum perkara *a quo* disidangkan tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara *a quo*;

Bukti PK-4, PK-5, PK-6, PK-7, PK-8 dan PK-12 berupa surat-surat yang terbit setelah perkara disidangkan tidak memiliki kualifikasi sebagai Novum. Bukti-bukti peninjauan kembali tersebut tidak dapat menggugurkan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap, bukti-bukti peninjauan kembali tersebut tidak dapat menggugurkan fakta kunci yang mengakibatkan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, yaitu tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Terpidana telah memasukkan hasil penjualan kavling rumah ke dalam rekening bersama antara PT. PPN yang dibuka Terpidana dengan PT. PAI milik korban;

Bahwa setelah mempelajari secara cermat alasan permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung tidak menemukan adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Demikian juga terhadap bukti baru (novum) PK-1 s/d PK-12, walaupun bukti tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti di persidangan akan tetapi bukti-bukti tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membuktikan adanya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali telah memasukkan hasil penjualan kavling kedalam rekening bersama PT. PPN yang bekerjasama dengan PT. PAI, oleh karenanya bukti baru (novum) tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru (novum), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Ir. ZOELKIFLI DJOHOR bin JUNUS DJOHOR** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Februari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti. M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Desnayeti. M, S.H., M.H.
Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002